

భారత సుప్రీంకోర్టు లో
సివిల్ అప్పీలేట్ అధికారం

సివిల్ అప్పీల్ నెం.3134-3135 ఆప్ 2023
[@slp (civil) No.8708-8709/2019)

సబ్ రిజిస్ట్రార్,
అముదలవలస & Anr.

..అప్పీలేట్ (

ఎస్) వర్సెస్

ఎం/ఎస్ డంకుని స్టేల్స్ లిమిటెడ్ & Ors. ... ప్రతివాది
(ఎస్)

J U D G M E N T

కె.ఎం.జోసెఫ్, జె.

1. జాప్యాన్ని అంగీకరించారు. సెలవు మంజూరు చేశారు.

నీతి సహా

2. మిడ్వెస్ట్ ఐరన్ అండ్ స్టేల్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (అప్పీల్లో ప్రతివాది సంఖ్య 3) ను మూసివేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు 13.06.2002 నాటి ఉత్తర్వు ద్వారా ఆదేశించింది. 22.09.2003 నాటి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా విక్రయించడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఏకీకృత అమ్మకం కోసం వేలం ఆధారంగా, రెండవ

ప్రతివాది, అంటే, అత్యధిక బిడ్డర్ల గుర్తించిన మెస్సర్స్ ఎస్ఎంసి మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, విజయవంతమైన వేలం కొనుగోలుదారుగా మారింది. ఇది భూమి, భవనం, సివిల్ వర్క్స్, ప్లాంట్ & యంత్రాలు మరియు ప్రస్తుత ఆస్తులతో కూడిన ఆస్తికి వేలం పాడుట వేసింది. రెండవ ప్రతివాది సూచనల మేరకు 2004లోని సి.ఎ.సంఖ్య 1203లో ఇచ్చిన ఆదేశం ఆధారంగా, మెస్సర్స్ డాంకుని స్టేట్ లిమిటెడ్ అనే అప్పీల్లో మొదటి ప్రతివాదికి అనుకూలంగా అమ్మకపు పత్రాన్ని అమలుపరచు చేయడానికి కంపెనీ జడ్జి అధికారిక లిక్విడేటర్లు అనుమతి ఇచ్చారు. ప్రారంభ భాగంలో ఉన్న అమ్మకపు డీడ్లో ఈ క్రింది ప్రకటనలు గమనించవచ్చు:

"డి. అధికారిక లిక్విడేటర్ ఉంచినప్పుడు అమ్మకానికి కంపెనీ ఆస్తులు గౌరవనీయమైన హైకోర్టు ఉత్తర్వుల నిబంధనలు మరియు అయితే గౌరవనీయమైన ఆంధ్రా హైకోర్టు ప్రదేశ్, హైదరాబాద్ తేదీ 04-02 తేదీ ద్వారా 2004 C.A.No.736/2003లో R.C.C.No.10/2001 కాపీ జతచేయబడింది) సంతోషంగా ఉంది. కంపెనీ pf ఆస్తుల విక్రయాన్ని నిర్ధారించండి. భూమి, భవనం, మొక్క మరియు యంత్రాలు వంటివి మరియు ఇతర ఆస్తులు Messrs SMCకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. మార్కెటింగ్ ప్రై.లి. లిమిటెడ్, దాని కార్యాలయాన్ని కలిగి ఉంది. గది నెం.617, 6వ అంతస్తు, P 41, ప్రిన్స్ ట్రేడ్, కోల్ కత్తా - 700 072, దీని ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. అధికృత ప్రతినిధి శ్రీ అమర్ చంద్. చౌదరి టోటల్ సేల్ పరిశీలనకు రూ.8.35 కోట్లు.

సి. ఎ. నెంబర్ 1202/2004లో 15.06.2004న వాహనము చేసిన ఉత్తర్వు ద్వారా వాహనము చేసిన గౌరవనీయమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు, హైదరాబాద్ లో వేలం ద్వారా విక్రయించిన భూమికి అవసరమైన కన్వేయన్స్ డీడ్లను అమలుపరచు చేయాలని అధికారిక లిక్విడేటర్లు ఆదేశించడానికి సంతోషించింది". అని

అన్నారు.

3. పీఠికా యొక్క క్లాజ్ హెచ్ ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:---

"హెచ్. వెండి పూర్తి చెల్లించినప్పుడు సమయం లోపల విక్రేతకు పరిశీలన గౌరవనీయమైన హైకోర్టు ద్వారా నిర్దేశించబడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, హైదరాబాద్ మరియు దాని ప్రకారం అమ్మకం యొక్క నిబంధనలు మరియు షరతులు, ఆస్తులు వెండర్ ద్వారా వెండికి విక్రయించబడ్డాయి 'ఎక్కడ ఉన్నా, ఏది ఆధారం'. విక్రేత ఇందుమూలంగా అతను అంగీకరించాడు మరియు అంగీకరిస్తాడు. నుండి పూర్తి పరిశీలన పొందింది వెండి మరియు చెల్లించవలసిన బ్యాలెన్స్ లేదు అతనిని. ఇంకా విక్రేత ఇప్పటికే ఇచ్చారు షెడ్యూల్ ఆస్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడం యెండి తగిన గుర్తింపు పొందింది. ది వెండర్ దీని ద్వారా అన్నింటినీ తెలియజేస్తుంది, బదిలీ చేస్తుంది మరియు కేటాయిస్తుంది. హక్కులు, టైటిల్ ఆసక్తి అన్నీ కలిపి స్వేచ్ఛలు, ప్రయోజనాలు, కలిగి మరియు ఆనందించారు. మెసర్స్ మిడ్వెస్ట్ ఐరన్ & స్టీల్ కో. లిమిటెడ్ వెండి, ఎవరు ఇకపై అదే ఆనందిస్తారు. ఏవీ లేకుండా పూర్తి మరియు సంపూర్ణ హక్కులతో 'ఏదైనా మూలం నుండి వివాదం లేదా అభ్యంతరం యజమాని. మరియు మొత్తం విక్రయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పటికీ మొత్తం ఆస్తులకు రూ.8.35 కోట్లు భూమి, భవనం, సివిల్తో కూడిన సంస్థ పనులు, ప్లాంట్ & యంత్రాలు మరియు ప్రస్తుత ఆస్తులు, మొదలైనవి" రూ.1,01,05,000/- మొత్తాన్ని తీసుకుంటారు. భూమి, భవనం మరియు పౌర పనుల విలువ అధికారి అందుకున్న ఆఫర్ ఆధారంగా ఆస్తులను అమ్మకానికి పెట్టినప్పుడు లిక్విడేటర్ వ్యక్తిగతంగా మరియు కొనుగోలుదారు అంగీకరించారు. స్టాంప్ డ్యూటీ / రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించండి ద్వారా పొందిన విలువ ప్రకారం / బదిలీ రుసుము సబ్ రిజిస్ట్రార్.

డుసి గ్రామంలో 46.7167 ఎకరాల మేర ఉన్న భూమి ఈ క్రింది వివరాల ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ పత్రం ద్వారా వెండికి అనుకూలంగా నమోదు చేయబడింది, దీని తరువాత 'షెడ్యూల్డ్ ఆస్తి' గా సూచించబడింది, ఇది

ఆస్తి షెడ్యూల్లో పూర్తిగా వివరించబడింది మరియు ఇక్కడ జోడించిన ప్రణాళికలో స్పష్టంగా ఎరుపు రంగులో వర్ణించబడింది.

4. తదుపరి, వాక్యం (1) ఈ క్రింది విధంగా చదువుతుంది:

"ఇప్పుడు ది వెండర్ హార్ బై అప్యూరెన్స్ అండ్ కాంవెనెంట్స్ ది వెండి క్రింద ఇవ్వబడింది:

వెండి, ఇక్కడ విక్రేతలు చెల్లించిన ఈ మొత్తాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని. (బి) వెండికి అనుకూలంగా ఆ భూమిని కలిగి ఉండి, దానిని ఆస్వాదించే హక్కులు, సుఖాలు, ఆసక్తులు మొదలైన వాటితో పాటు షెడ్యూల్డ్ ఆస్తిని బేషరతుగా మరియు ఎల్లప్పుడూ వెండికి బదిలీ చేయడం, బదిలీ చేయడం, తెలియజేయడం, వేరుచేయడం, వేరుచేయడం, వేరుచేయడం ద్వారా కేటాయించడం." అని అన్నారు.

5. తదుపరి, ఆస్తి యొక్క షెడ్యూల్లు మనం గమనించాలి, ఇది ఇతర విషయాలతో పాటు ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది:

"శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని దుసి గ్రామంలో ఉన్న 46.7167 సెంట్ల ఎకరాల్లో ఉన్న ఆస్తికి సంబంధించిన అన్ని భాగాలు, సబ్ రిజిస్ట్రార్, అముదలవలస పరిధిలో, మిడ్వెస్ట్ ఐరన్ & స్టీల్ కో. లిమిటెడ్ కు చెందిన పైన పేర్కొన్న ఆర్. ఎస్. నంబర్లలో విక్రేత ద్వారా వెండికి విక్రయించిన ఆస్తుల సంఖ్య..." సరిహద్దులు ఇకపై నిర్దేశించబడ్డాయి.

6. క్లాజ్ ఇ (సుప్రా) లో పేర్కొన్న 2004 యొక్క సి.ఎ.నెంబర్ 1202లో చేసిన కంపెనీ జడ్జి ఆదేశాల ప్రకారం నామినీకి అనుకూలంగా అమ్మకం డీడ్, అంటే, మొదటి ప్రతివాది అమలు

చేయబడింది. కాబట్టి, మేము ఆదేశం యొక్క ప్రార్థనలు మరియు సంబంధిత భాగాన్ని గమనించవచ్చు. వారు ఈ క్రింది విధంగా చదువుతారు:

"కంపెనీల విభాగం కింద దరఖాస్తు చట్టం, 1956 కంపెనీల R/W రూల్ 9 (కోర్టు) రూల్, 1959, ఈ హైకోర్టును ప్రార్థిస్తూ ఉండవచ్చు అధికారిక లిక్విడేటర్ కు దర్శకత్వం వహించడానికి సంతోషిస్తున్నాను కి సంబంధించి సేల్ డీడ్ ని అమలు చేయడానికి భూమి మరియు భవనం మరియు పౌర పనులు లిక్విడేషన్ ఫోరంలో కంపెనీకి రూ. పరిశీలన 40,13,000/- అనుకూలంగా దరఖాస్తుదారు యొక్క నామినీలు-M/s. డంకున్ .1 స్టేల్స్ లింపెడ్.

b) దరఖాస్తుదారు నామినీలకు అనుకూలంగా విక్రయ ధృవీకరణ పత్రాన్ని అమలుపరచు చేయడానికి అధికారిక లిక్విడేటర్ ను ఆదేశించండి. ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలకు సంబంధించి 751.27 లక్షల రూపాయలకు మరియు ప్రస్తుత ఆస్తులు మరియు ఫర్నిచర్ మరియు ఫిక్చర్లకు సంబంధించి రూ. 43,60,000/-.

c) లిక్విడేషన్ లో కంపెనీ జమ చేసిన హక్కుకు సంబంధించిన అన్ని ఒరిజినల్ పత్రాలను ఆర్థిక సంస్థల వద్ద పొందవలసిందిగా అధికారిక లిక్విడేటర్ ను ఆదేశించాలి., ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఐడిబిఐ, కెనరా బ్యాంక్, యునైటెడ్ వెస్ట్రన్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఐఎఫ్సిఐ, ఐఐబిఐ, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి బ్యాంకుల ద్వారా దరఖాస్తుదారుని నామినీలకు పంపిణీ చేస్తారు.

"జడ్జి సమన్లు, తేదీల అఫిడవిట్ చదివిన తర్వాత ఉత్తర్వుల కోసం ఈ దరఖాస్తు, వర్తింప చేయు 23-4-2004 నుంచి అమర్ చంద్ చౌదరి దాఖలు చేసిన అఫిషియల్ లిక్విడేటర్ దరఖాస్తు, వర్తింప చేయు

మద్దతుగా, అధికారిక లిక్విడేటర్ తరపున అనిల్ కుమార్, దరఖాస్తుదారు తరపున అడ్వాకేట్ ఎస్. రవి, అధికారిక లిక్విడేటర్ తరపున అడ్వాకేట్ ఎం. అనిల్ కుమార్".

"కోర్టుకు సమర్పించిన దరఖాస్తుదారు కంపెనీ డైరెక్టర్ జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్ ప్రకారం దరఖాస్తుదారు కంపెనీకి ఒక్కొక్కటి రూ.10/- దన్నుని స్టేల్స్ లిమిటెడ్. 'అని. దరఖాస్తుదారు కంపెనీకి, మెస్సర్స్ ఆఫ్ ఇండియా మధ్య ఉన్న సంబంధానికి సంబంధించి మెస్సర్స్ డంకుని స్టేల్స్ లిమిటెడ్ కు చెందిన విక్రయ పత్రాన్ని దరఖాస్తుదారు తీసుకోవడంలో న్యాయబద్ధత ఉందని ఈ కోర్టు సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. లిక్విడేషన్ లో ఉన్న సంస్థ యొక్క భూమి, భవనం మరియు యంత్రాలను దరఖాస్తు, వర్తింప వాహనము కంపెనీకి రూ. 8,35,00,000/- (ఎనిమిది కోట్ల ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలు మాత్రమే) ధరకు విక్రయించినందున, మెస్సర్స్ డంకుని స్టేల్స్ లిమిటెడ్ కు అనుకూలంగా అమ్మకపు పత్రాన్ని అమలుపరచు చేయాలని పాధికారులు లిక్విడేటర్ను ఆదేశించే దరఖాస్తు, వర్తింప చేయులో సహాయము ఈ కోర్టు నిర్వహించిన వేలంలో ధృవీకరించబడింది. ఈ కసరత్తు పూర్తయ్యే సమయంలో, అధికారిక లిక్విడేటర్ ఆస్తికి సంబంధించిన అన్ని ఒరిజినల్ పత్రాలను అప్పగిస్తారని గమనించాల్సిన అవసరం లేదు.

"తదనుగుణంగా ఈ దరఖాస్తు, వర్తింప చేయును ఆమోదించారు" అని అన్నారు".

(ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది)

7. ఆ తరువాత ఈ అమ్మకపు పత్రాన్ని 05.08.2004 న అమలు చేయడం జరిగింది. ప్రతివాదులు 1 మరియు 2, ఇది

07.02.2001 నాటి GOMS No. 103 యొక్క ప్రయోజనాన్ని క్లెయిమ్ చేసినట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ GOMS No ఈ కింది విధంగా చదువుతుంది:

**ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం
సారాంశం**

ఇండియన్ స్టాంప్ చట్టము, 1899-50 ఎక్స్‌ప్లెన్ ఆఫ్ ఇండ్రస్ట్రీస్-ఆర్డర్లను జారీ చేయడం లేదా విస్తరించడం లేదా అభివృద్ధి చేయడం కోసం రాష్ట్రంలోని పారిశ్రామిక యూనిట్లకు అనుకూలంగా లీజులు, లీజు-కమ్-అమ్మకాలు మరియు అమ్మకాల సాధనాలపై స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లింపు నుండి మినహాయింపు.

రెవెన్యూ (రిజిస్ట్రేషన్. II) విభాగం

G.O.Ms.నెం.103 తేదీ:07. 02. 2001

కింది కథనం చదవండి:---

1. చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డి1 రెక్లర్,

A.P.I.I.C.No.SIPC/APIIC/M(Pig)/97, dt.11.5.2000.

2. కమిషనర్, ఇన్వెన్టరీ జనరల్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్

అండ్ స్టాంప్స్ లెటర్ నెం. S1/10783/2000, 28.09.2000

మరియు తేదీ.17.11.2000.

3. G.O.Ms.No. 9, పరిశ్రమలు & వాణిజ్య

శాఖ, డిసెంబరు.5. 1. 2001.

ఆర్డర్:---

ఎస్. ఐ. పి. డి. నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా, G.O.Ms.No.9, 5.1.2001న నూతన పారిశ్రామిక విధానము ప్రకటించడం. 2000-2005 పాలసీ పారిశ్రామిక వినియోగానికి ఉద్దేశించిన భూములకు 50 శాతం స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, బదిలీ సుంకానికి మినహాయింపు ఇచ్చారు. రుణ ఒప్పందాలు, రుణ పత్రాలు, తనఖాలు మరియు బ్యాంకులు లేదా

ఆర్థిక సంస్థలకు అనుకూలంగా పరిశ్రమలు అమలు చేసే హైపోథికేషన్ పత్రాలకు స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మినహాయింపు కూడా ఈ విధానము చేర్చబడింది. పైన పేర్కొన్న మూడవ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులో 'అనర్హులు' గా జాబితా చేయబడిన కొత్త పారిశ్రామిక యూనిట్లు, క్రింద నోటిఫై చేసిన విధంగా స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులలో రాయితీకి అర్హులు.

పైన పేర్కొన్న నిర్ణయం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నోటిఫికేషన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిట్ తదుపరి సంచికలో ప్రచురించబడతాయి:---

అధిసూచన-I

ఖండము ఒసగబడిన అధికారములను వినియోగించుటలో (ఎ) ఇండియన్ స్టాంప్ యాక్ట్, 1899 (సెంట్రల్ యాక్ట్ II ఆఫ్ 1899) లోని సెక్షన్ 9 లోని ఉప-సెక్షన్ (1) చట్టము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక యూనిట్లకు అనుకూలంగా లీజులు, లీజు-కమ్-అమ్మకాలు మరియు అమ్మకాల సాధనాలపై స్టాంప్ డ్యూటీని 50 శాతం తగ్గిస్తుంది మరియు పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడానికి లేదా విస్తరించడానికి లేదా అభివృద్ధి చేయడానికి బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థలకు అనుకూలంగా అటువంటి పారిశ్రామిక యూనిట్లు అమలు చేసే లాన్ ఒప్పందాలు, క్రెడిట్ డీళ్లు, తనఖాలు మరియు హైపోథికేషన్ డీడ్లపై స్టాంప్ డ్యూటీని పూర్తిగా చెల్లిస్తుంది.

అధిసూచన-II

రిజిస్ట్రేషన్ చట్టము, 1908 (1908లోని 16వ కేంద్ర చట్టము) లోని సెక్షన్ 78 కింద ఒసగబడిన నిబంధనల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఈ క్రింది సవరణ చేశారు. G.O.Ms.No.1637, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, తేదీ 3 సెప్టెంబరు, 1958 మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిట్, 2250 నుండి 2253 పేజీలలో ప్రచురించబడింది: 11.09.1993 నాటి నిబంధనలను ఎప్పటికప్పుడు సవరిస్తున్నారు.

సవరణ

ఆర్టికల్ 1(a) లో చెప్పబడిన "రుసుముల పట్టిక"లో, "K (XCXXIV)" నిబంధన తర్వాత, కిందివి నిబంధన జోడించబడుతుంది, అవి:-

"K (XCXXV) : నమోదు రుసుము విధించదగినది యొక్క సూచనలపై ఈ వ్యాసం క్రింద లీజులు, లీజు కమ్ అమ్మకాలు మరియు అమ్మకాలు అమలు చేయబడ్డాయి పారిశ్రామిక యూనిట్లకు అనుకూలంగా తగ్గుతుంది. 50 శాతం మరియు రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము లేదు. రుణ ఒప్పందాలు, క్రెడిట్ డీడ్లపై విధించదగినవి, ద్వారా అమలు చేయబడిన తనఖాలు మరియు హైపోథెకేషన్ డీడ్లు అటువంటి పారిశ్రామిక యూనిట్లు బ్యాంకులకు అనుకూలంగా లేదా ప్రయోజనాల కోసం ఆర్థిక సంస్థలు ఏర్పాటు లేదా విస్తరణ లేదా అభివృద్ధి పరిశ్రమలు".

(ఉత్తర్వులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్
పేరిట) ప్రభుత్వ ప్రధాన
కార్యదర్శి కెసి మిశ్రా
ప్రభుత్వ

కార్యదర్శి.

8. 1,01,05,000/- విలువతో భూమి మరియు భవనం నమోదు చేయవలసి ఉందనే ప్రాతిపదికన ప్రతివాదులు 1 మరియు 2 విక్రయ పత్రం యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సబ్ రిజిస్ట్రార్, అనగా, మొదటి అప్పీలుదారు 12.08.2004 నాటి కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మొదటి ప్రతివాదికి రిజిస్ట్రేషన్ ఈ క్రింది కారణాల వల్ల పెండింగ్లో ఉంచబడిందని తెలియజేశారు:

(1) 35 కోట్లుగా అంచనా వేయగా, ప్రతివాదులు 1 మరియు 2 పేర్కొన్నారని తెలిపారు. 1,01,05,000/- కు భూమి మరియు భవనాలు బదిలీ చేయబడ్డాయి.

(2) 50% మినహాయింపు క్లెయిమ్ చేయబడుతున్నందున, జి.ఓ. ను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాల్సి వచ్చింది.

(3) సర్వే నెంబర్లలో కొన్ని భూములు ప్రభుత్వ భూమిగా గుర్తించారు.

9. ప్రతివాదులు 1 మరియు 2 వ్యధితుడులు ఈ సమాచారాన్ని సవాలు చేస్తూ 2001 యొక్క రిట్ పిటిషన్ నెంబర్ 16104 ను దాఖలు చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా రిజిస్ట్రార్, [మాముందు రెండవ అప్పీలుదారు] మొదటి ప్రతివాది మరియు అధికారిక లిక్విడేటర్ను స్టాంప్ డ్యూటీగా రూ.8629025/- . ప్రతివాదులు 1 మరియు 2 2004 నాటి రిట్ పిటిషన్ నెంబర్ 19900 ను దాఖలు చేశారని పేర్కొన్న సమాచారాన్ని ఇది సవాలు చేస్తోంది. ఈ రెండు రిట్ పిటిషన్లను ఒకేసారి విచారించి, ఒక విద్వాంసుడైన సింగిల్ జడ్జి ద్వారా 12.07.2005

నాటి తీర్పు ద్వారా పరిష్కరించారు.విద్యనభ్యసించిన సింగిల్
జడ్జి ఇతర విషయాలతో పాటు ఈ క్రింది అంశాలను
కనుగొన్నారు:

5. ప్రారంభంలో కంపెనీ ఆస్తులను మూడు లాట్లలో
వేలం వేయాలని కంపెనీ కోర్టు ఆదేశించినప్పటికీ,
లాట్ల కోసం వచ్చిన బిడ్లు సరిపోవని భావించిన
న్యాయమూర్తి, (i) భూమి, భవనాలు మరియు సివిల్
వర్క్స్ (ii) ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలు మరియు
(iii) కరెంట్ ఆస్తులను మరియు స్వరాజ్ మజ్జా
వాహనాన్ని ఒకే లాట్లా విక్రయించాలని ఆదేశించారు.
అందువల్ల, కంపెనీ కోర్టు మొదట మూడు లాట్లలో
కంపెనీ ఆస్తులను విక్రయించాలని ఆదేశించిందన్న
వాస్తవం ఈ పిటిషన్లపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి
సంబంధితమైనది కాదు, ఎందుకంటే రెండవ
పిటిషన్, 1 వై, కంపెనీ కోర్టు నిర్వహించిన బహిరంగ
వేలంలో కంపెనీ ఆస్తులను ఒకే లాట్లా మాత్రమే
కొనుగోలు చేసింది, కానీ మూడు వేర్వేరు లాట్లుగా
కాదు.

6. స్టాంప్ చట్టము లోని సెక్షన్ 47ఎ (6) లోని
వినాయింపు ప్రకారం, ఇది నిజం అనడంలో సందేహం
లేదు.కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా
ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ఏదైనా శాసనము ద్వారా
లేదా దాని కింద విలీనం చేయబడిన మరియు
కేంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా యాజమాన్యంలో
ఉన్న ఏదైనా ప్రాధికార సంస్థ లేదా సంస్థ, ఆస్తి
యొక్క మార్కెట్ విలువ అటువంటి పత్రంలో చూపిన
విలువగానే ఉంటుంది.ఈ నిబంధన, పిటిషన్లకు
సహాయపడటానికి దూరంగా, సంస్థ యొక్క ఆస్తులను
మూడు లాట్లలో అమ్మకానికి ప్రకటించినందున, లాట్
1 కోసం మాత్రమే అమ్మకపు ఒప్పందాన్ని అమలు
చేయవచ్చునే విషయము విరుద్ధంగా ఉంటుంది,
ఎందుకంటే కంపెనీ యొక్క మూడు ఆస్తులను రెండవ
పిటిషన్ ఒకే లాట్ గా మాత్రమే కొనుగోలు చేశారు,

కానీ మూడు వేర్వేరు లాట్లలో కాదు, మరియు భూమి, భవనం మరియు సివిల్ పనుల ఖచ్చితమైన విలువను చూపించడానికి అమ్మకపు ఒప్పందంలో ఏమీ లేదు. అధికారిక లిక్విడేటర్ సమర్పించిన ఫైలులో అతను అమలు చేయవలసిన అమ్మకపు పత్రంలోని విషయాలకు సంబంధించి అతనికి, పిటిషనర్లకు మధ్య కరస్పాండెన్స్ ఉందని తేలింది. ఇక్కడ, అధికారిక లిక్విడేటర్ గమనించవలసి వచ్చింది. విషయమూర్తకమైన అమ్మకపు పత్రాన్ని అమలు చేసేటప్పుడు న్యాయంగా వ్యవహరించినట్లు కనిపించడం లేదు, కొన్ని వాస్తవాలను దాచి పెట్టుకోవడం ద్వారా పిటిషనర్లకు అనుకూలంగా ప్రయత్నము కనిపిస్తుంది; అలాగే 3వ పేజీలో ఉన్న సేల్ డీడ్లో పైన పేర్కొన్న విషయము చేర్చడం.

"మరియు మొత్తం అమ్మకపు పరిశీలన భూమి, భవనం, సివిల్ వర్క్స్, ప్లాంట్ & యంత్రాలు మరియు ప్రస్తుత ఆస్తులతో కూడిన కంపెనీ మొత్తం ఆస్తులకు రూ. 8.35 కోట్లు. 04-12-2003న మెస్సర్స్ లిక్విడేటర్ (అధికారిక లిక్విడేటర్) కు వచ్చిన ఆఫర్ ఆధారంగా వివరణ విలువ రూ. 1,01,05,000/- భాగ్యనగర్ మెటల్స్ లిమిటెడ్, లాట్ నెం. 1 కు రూ. మహావీర్ ఘంటాకరమ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లాట్ నెం. 3 కు రూ. 29.50 లక్షలు ఆఫర్ చేసింది. 4-12-2003న అధికారిక లిక్విడేటర్ అందుకున్న మూడు లాట్ల ఆఫర్ల మొత్తం విలువ రూ. 431.55 లక్షలు. అయితే, 30-12-2003న M/s. Concast Ispat Limited, which (the letter of the General dated 13.08.2004). శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం మేనేజర్, నాలుగో ప్రతివాదిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, పిటిషనర్లు ఆధారపడిన, వేలం పాడుట పాటు మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ల సమర్పించిన) పిటిషనర్ల గ్రూప్ కంపెనీ, మూడు లాట్లకు కలిపి రూ. 04-02-2004న జరిగిన కోర్టు వేలంలో ఈ మూడు లాట్లను కలిపి ఉంచారు. సమూహం పిటిషనర్ల కంపెనీ, ఇచ్చింది రూ. 576.00 లక్షలకు ఏకీకృత ఆఫర్ మూడు లాట్లు కలిపి, మరియు వేలం

చివరకు అనుకూలంగా పడగొట్టారు
రెండవ పిటిషనర్ రూ.835.00 లక్షలు, కోసం మొత్తం
మూడు లాట్లు కోర్టులో ఉంచబడ్డాయి 04-02-2004న వేలం
జరిగింది. అందువలన, అధికారిక లిక్విడేటర్ కు
తెలుసు, మరియు అతను అలా చెబితే అతనికి
తెలియదు, ఆరోపించబడాలి. ఈ ఆఫర్ తేదీ 04-12-
2003 భూమి, భవనాలు మరియు పౌర పనుల కోసం
రూ.101.05 లక్షలు నిజంగా మరియు సరిగ్గా లేవు. భూమి,
భవనాల విలువను సూచిస్తాయి మరియు సివిల్ పనులు.
నిజానికి, అతని లేఖలో బేరింగ్ No.OL/AP/RCC.10/
2001/AR/2004 తేదీ 04-02-2004 రెండవది
ప్రసంగించారు. పిటిషనర్, అధికారిక లిక్విడేటర్ ఇలా
పేర్కొన్నాడు:

"బహిరంగ వేలం గురించి ప్రస్తావించగా 4-2-2004
గౌరవనీయమైన హైకోర్టు ముందు ఆండ్రప్రదేశ్,
హైదరాబాద్ విషయంలో సబ్జెక్ట్ కంపెనీ యొక్క మొత్తం
ఆస్తుల విక్రయం గౌరవనీయులైన అధిష్ఠానానికి నేను మీకు
తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను కోర్టు వారి ఉత్తర్వును
dt.4-2-2004లో చేసింది. సి.ఎ.నెం. 736/2003 మీ ఆఫర్ ని
అంగీకరించింది. కంపెనీ మొత్తం ఆస్తుల కొనుగోలు ఒక
లాట్ అంటే, భూమి & భవనాలు & సివిల్ వర్క్స్,
ప్లాంట్ మరియు మెషినరీ మరియు ప్రస్తుత ఆస్తులు,
స్వరాజ్ మజ్జాతో సహా ఫర్నిచర్ & ఫిక్స్చర్స్. శ్రీకాకుళం
దూసి గ్రామం వద్ద పడి ఉన్న వాహనం మొత్తం అమ్మకానికి
సంబంధించిన జిల్లా రూ.8,35,00,000/-. గౌరవనీయులైన
హైకోర్టు తేదీ నుండి మూడు నెలలు మంజూరు చేయడం
సంతోషంగా ఉంది. నిర్ధారణ అంటే, 4-2-2004 తయారు
చేయడం కోసం రూ.6.28 కోట్ల బ్యాలెన్స్ సేల్ పరిశీలన
క్రింది విధంగా:

అయినప్పటికీ, అధికారిక లిక్విడేటర్, తనకు మాత్రమే
తెలిసిన కారణాల వల్ల, భూమి, భవనాలు మరియు
సివిల్ పనుల విలువగా 101.05 లక్షల రూపాయల
విలువను విక్రయ పత్రంలో పేర్కొన్నాడు.

10. కోర్టు ఇంకా ఇలా వ్యాఖ్యానించింది:

“8. ఆర్. సి. సి. నెం. 10/2001/ఏ. ఆర్./2004 తేదీ 05-8-2004, 16104 ఆఫ్ 2004 లో జారీ చేసిన మెమోకు సమాధానంగా ఆయన ఈ లేఖ రాశారు. మూడవ ప్రతివాది, అధికారిక లిక్విడేటర్ ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నారు. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా, నేను మెస్సర్స్ ఆఫ్ ఇండియాకు అనుకూలంగా 05-08-2004 తేదీన ఒక అమ్మకపు ఒప్పందాన్ని అమలు చేశాను. కోల్కతాకు చెందిన డాన్కుని స్టీల్స్ లిమిటెడ్ సంస్థ తన ఆస్తులను బదిలీ చేసింది. 1,05,000/- లకు లిక్విడేషన్ లో ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్లా, డుసి విలేజ్ లోని మిడ్ వెస్ట్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ లిమిటెడ్, ఈ పత్రానికి సంబంధించిన అన్ని స్టేట్మెంట్లపై సంతకం చేసింది”.

11. ఆ తర్వాత 2004లోని సి.ఎ.నెం.1202లో ఇచ్చిన ఉత్తర్వును సింగిల్ జడ్జి ప్రస్తావించారు. కాంకాస్ట్ ఇస్పాట్ లిమిటెడ్ గ్రూప్ కంపెనీలు అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని సింగిల్ జడ్జి అభిప్రాయపడ్డారు. విద్యుత్తు కలిగిన సింగిల్ జడ్జి గమనించిన మరొక అంశం 2004 యొక్క సివిల్ అప్పీల్ నంబర్ 823 దాఖలు చేసిన రెండవ ప్రతివాది యొక్క ప్రవర్తన యూనిట్ను పునరుద్ధరించడానికి మరియు నడపడానికి ఉద్దేశించిన ప్రాతిపదికన ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలను మరమ్మత్తు చేయడానికి మరియు పునరుద్ధరించడానికి కోర్టు అనుమతి కోరింది. దీనిపై 06.04.2004న ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేయబడిందని, కొన్ని షరతులకు లోబడి మరమ్మత్తు, పునరుద్ధరణ కార్యకలాపాలను చేపట్టడానికి రెండవ ప్రతివాదికి అనుమతించింది. ఆ తర్వాత సింగిల్ జడ్జి 13.08.2004 తేదీన రాసిన లేఖను రాశారు.

రెండవ అప్పీలుదారుకు జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం. అందులో ఇలా ఉంది.

2284/SIA/IMO/2004 తేదీ 25.06.2004న పొందిన మెస్సర్స్ కాన్ కాస్ట్ ఫెర్రో ఇంక్, దుసి విలేజ్, ఆమదాలవలస మండలం, శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన పరిశ్రమల శాఖ కమిషనర్ తెలిపారు. 2004 కోసం కార్య కలాపము శ్రేణికి యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయడం (1) పంది ఇనుము, (2) అధికారిక లిక్విడేటర్ ద్వారా అనారోగ్య యూనిట్ను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా కోక్ ఫైన్లు, కొత్త వ్యవస్థాపకులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఎన్ఐపి 2000-2005 పథకం కింద మినహాయింపు సుంకాన్ని పొందటానికి అర్హత కలిగి ఉంటుంది.

అందువల్ల 07.02.2001 నాటి జి. ఓ. ఎం. నెం. 103 రెవెన్యూ (రిజిస్ట్రేషన్) విభాగం నిబంధనల ప్రకారం ఫార్మాలిటీస్ నెరవేర్చిన తర్వాత పారిశ్రామిక యూనిట్లకు లేదా ఆర్థిక సంస్థలకు ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్ అమలు చేస్తున్న రుణ ఒప్పందాలు, క్రెడిట్ డీడ్లు, తనఖాలు మరియు హైపోథికేషన్ డీల్స్కు 50 శాతం స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మరియు బదిలీని అనుమతించు నేను మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను.

12. సింగిల్ జడ్జి ప్రతివాదులు కనుగొన్నారు 1 మరియు 2 సంస్థలు తమ వ్యాపారం కోసం ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలను ఉపయోగిస్తున్నాయి మరియు వాటిని తొలగించడం లేదా స్క్రాప్ గా విక్రయించే ఉద్దేశం లేదు. 1 మరియు 2 ప్రతివాదులు మెస్సర్స్ కాన్ కాస్ట్ ఫెర్రో ధాతు మిశ్రమము ఇది స్పష్టంగా మెస్సర్స్ కాన్ కాస్ట్ ఇస్పాట్ చేసిన పొరపాటు అని వాదిస్తే, దీనికి సంబంధం లేదని తేలింది.

ప్రతివాదులు 1 మరియు 2, వారు జనరల్ మేనేజర్ యొక్క
 13.08.2004 నాటి లేఖను సమర్పించి ఉండరు. మేము పైన
 పేర్కొన్న GOMS, No. 103 తేదీ 07.02.2001 అధిసూచనను
 సూచించిన తరువాత, తెలివైన సింగిల్ జడ్జి ఈ ప్రభుత్వ ఆదేశం
 యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఒక పారిశ్రామిక యూనిట్ మాత్రమే క్లెయిమ్
 చేయగలదని కనుగొన్నారు. సంస్థ యొక్క ఆస్తులను
 ఉపయోగించుకోవాలని వారు భావించారు మరియు ప్లాంట్ మరియు
 యంత్రాలను తొలగించే ఉద్దేశం వారికి లేదు. ఆ తరువాత, కోర్టు ఈ
 క్రింది అంశాలను గుర్తించింది:

"ఆస్తుల బదిలీ చట్టము సెక్షన్ 3, రిజిస్ట్రేషన్
 చట్టము సెక్షన్ 2 (6), జనరల్ క్లాజెస్ చట్టము సెక్షన్
 3 (26) లను కలిపి చదివినప్పుడు కంపెనీ ప్లాంట్,
 యంత్రాలు కూడా కోర్టు వేలంలో రెండవ పిటిషనర్
 కొనుగోలు చేసిన స్థిరాస్తులు అని స్పష్టమవుతుంది. నా
 అభిప్రాయం ప్రకారం, 2001 ఫిబ్రవరి, 7వ తేదీ నాటి
 జి. ఓ. ఎం. నెం. 103 కింద లబ్ధి పొందాలని
 పిటిషనర్లు వాదిస్తూ, విక్రయ పత్రం భూమి, భవనాలు
 మరియు సివిల్ పనులకు మాత్రమే విషయమునది,
 కానీ ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలకు విషయమునది
 కాదని వాదించారు. ఒక పారిశ్రామిక యూనిట్
 యజమాని ఖాళీ స్థలాన్ని కొనుగోలు చేసి, ప్రభుత్వ
 ఆదేశాల ప్రయోజనాన్ని కోరుతూ, దానిని ప్లాట్లుగా
 విక్రయించి, డబ్బు సంపాదించడానికి ఇది
 అనుమతించదు. ప్రభుత్వం ఉద్దేశం స్పష్టంగా ఉంది.
 'పారిశ్రామిక యూనిట్' ను భూమిపై ఏర్పాటు చేయాలి
 మరియు కొనుగోలుదారు 'పారిశ్రామిక యూనిట్' ను
 నడపడానికి భూమినే ఉపయోగించాలి. అందువల్ల, పైన
 పేర్కొన్న జి. ఓ. కేవలం పారిశ్రామిక యూనిట్ల స్థాపన

మరియు నిర్వహణను ప్రోత్సహించడానికి
 ఉద్దేశించినది. పిటిషనర్లు పైన పేర్కొన్న ప్రభుత్వ
 ఉత్తర్వుల ప్రయోజనాన్ని కోరుతున్నందున మరియు
 యంత్రాలను శుభ్రపరచడానికి మరియు తిరిగి
 తీసుకురావడానికి కోర్టు నుండి అనుమతి
 పొందినందున, ఈ విక్రయ విషయము భూమి,
 భవనాలు మరియు సివిల్ పనులకే కాకుండా ప్లాంట్
 మరియు యంత్రాలకు కూడా వర్తిస్తుందని స్పష్టంగా
 తెలుస్తుంది" అని అన్నారు.

13. కోర్టు డంకన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ vs. ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం
 మరియు ఇతరులు

~~విక్రయ పత్రంలో కవర్ చేయబడిన ఆస్తి భూమి, భవనాలు~~
 మరియు సివిల్ పనులతో పాటు ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలను
 కూడా కలిగి ఉన్నందున, స్టాంప్ డ్యూటీ చెల్లించడానికి ప్లాంట్
 మరియు యంత్రాల విలువను కూడా పరిగణనలోకి
 తీసుకోవాలి. ప్రస్తుత ఆస్తుల విలువను తగ్గించాల్సిన అవసరం
 ఉందని సింగిల్ జడ్జి కనుగొన్నారు. మొదటి ప్రతివాది ఒక
 పరిశ్రమ కాబట్టి మరియు ఒక పరిశ్రమగా యూనిట్ను
 నడపాలనుకుంటున్నందున, 07.02.2001 నాటి GOMS 103
 రెవెన్యూ (రిజిస్ట్రేషన్) విభాగం యొక్క ప్రయోజనాన్ని దానికి
 విస్తరించవచ్చని ఆయన కనుగొన్నారు. 2004 యొక్క రిట్
 పిటిషన్ నెంబర్ 10101 వచ్చింది.

1 (2000) 1 ఎస్సీసీ 633

ఖర్చులతో తొలగించాలి. రిట్ పిటిషన్ నంబర్ 19900 of 2004లో కొంత భాగాన్ని అనుమతించారు, ప్రస్తుత ఆస్తులను నిర్ణయించడానికి మరియు వాటి విలువను 8.35 కోట్ల రూపాయల నుండి తగ్గించడానికి మరియు మిగిలిన విలువను భూమి, భవనాలు, సివిల్ వర్క్స్, ప్లాంట్ మరియు యంత్రాల విలువగా లెక్కించడానికి మరియు స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు జరిమానాను వసూలు చేయడానికి, 07.02.2001 నాటి జిఓఎంఎస్ 103 ప్రయోజనాన్ని విస్తరించడం ద్వారా రెండవ అప్పీలుదారుకు ఈ విషయం పంపబడింది.

14. ఇది రెండు రిట్ అప్పీళ్లకు దారితీసింది., 2005 యొక్క రిట్ అప్పీల్ నంబర్ 1873 మరియు 2005 యొక్క రిట్ అప్పీల్ నంబర్ 2457.ప్రతివాదులు దాఖలు చేసిన అప్పీళ్లలో ఒకటి. 1 మరియు 2, అంటే రిట్ అప్పీల్ నంబర్ 1873, రిట్ అప్పీల్ నంబర్ 2457 2005 దాఖలు చేశారు.ఈ రెండు అప్పీళ్లను 2004 నాటి రిట్ పిటిషన్ నంబర్ 19900లో తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా నిర్దేశించారు.డివిజన్ బెంచ్కు అప్పీల్ చేసిన, మంజూరు చేసిన సహాయము ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:

"మేము నేర్చుకున్న గవర్నమెంట్ ప్లేడర్ని అడిగినప్పుడు పిటిషనర్ను ఎలా బలవంతం చేయవచ్చు ఎప్పుడు ప్లాంట్ మరియు మెషినరీని కూడా నమోదు చేయండి. వారు భూమి యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రమే కోరుకుంటారు

మరియు భూమి విలువను సమర్పించండి మరియు భవనాలను నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది. సబ్-రిజిస్ట్రార్ ద్వారా; మరియు పిటిషనర్ యొక్క దాని విలువ మాత్రమే అని పేర్కొన్నారు రూ.1,01,05,000/- ఆమోదించబడలేదు. వంటి పిటిషనర్ నమోదును మాత్రమే కోరుతున్నారు

భూమి మరియు భవనాలు, మరియు ప్రమాదాన్ని అమలు చేస్తుంది ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలు నమోదు చేయబడలేదు, సబ్-రిజిస్ట్రార్ వారిని చెల్లించమని బలవంతం చేయలేరు మొక్క విలువపై స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు

వారు కోరుకోనప్పుడు యంత్రాలు నమోదు. విలువ లేదా అనే ప్రశ్న ఈ భూములు మరియు భవనాలు, తేదీ పత్రం యొక్క ప్రదర్శన, ఉంది. రూ.1,01,05,000/- కాదా అనేది ఒక విషయం సబ్-రిజిస్ట్రార్ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి; మరియు ఇది భూమి మరియు భవనాల విలువపై ఉంటుంది ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. అతనికి, ఆ స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు ఉండాలి. చెల్లించిన విషయం, వాస్తవానికి, పిటిషనర్కు అప్పిలెంట్ అధారితీ ముందు సబ్-రిజిస్ట్రార్ ఆర్డర్ను ప్రశ్నించే హక్కు చట్టం కింద. పిటిషనర్ ఇచ్చినట్లుగా 50% మినహాయింపు కోసం వారి దావా మరియు శ్రీ ఎస్. రవి, నేర్చుకున్న సీనియర్ న్యాయవాది, న్యాయంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ భూమిలో కొంత భాగాన్ని కోరినట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రభుత్వ భూమి అని తేలింది అది. రిజిస్ట్రేషన్ విషయం నుండి మినహాయించబడవచ్చు వాటిని పొందేందుకు పిటిషనర్ యొక్క హక్కు చట్టపరమైన పరిష్కారాలు, అటువంటి చర్యకు వ్యతిరేకంగా, తెరిచి ఉంచబడినందున, మేము దానిని సముచితంగా పరిగణిస్తాము దర్శకత్వం వహించే రిట్ అప్పీల్స్ రెండింటినీ పారవేసేందుకు సబ్-రిజిస్ట్రార్ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి యొక్క నమోదు కోసం పిటిషనర్ అభ్యర్థన కింద సంస్థ యొక్క భూములు మరియు భవనాలు లిక్విడేషన్, వేలంలో వారు కొనుగోలు చేశారు. అధికారిక లిక్విడేటర్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది; తేదీలో దాని విలువను నిర్ణయించండి కోసం పత్రం యొక్క

ప్రదర్శన నమోదు; స్టాంప్ డ్యూటీని వసూలు చేయండి మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు; మరియు, ఆ తరువాత, సేల్ డీడ్ నమోదును పరిగణించండి భూముల బదిలీని ప్రభావితం చేయడం మరియు లిక్విడేషన్ కింద ఉన్న సంస్థ యొక్క భవనాలు, ఇక్కడ పిటిషనర్ కు, అనుగుణంగా చట్టం. మొత్తం కసరత్తు పూర్తి చేయాలి ముందుగా మూడు లోపల 1 యొక్క కాపీని అందుకున్న తేదీ నుండి నెలలు ఈ ఆర్డర్. రెండు అప్పీళ్లను పరిష్కరించారు. తదనుగుణంగా. అనే విషయంలో ఎలాంటి ఆర్డర్ ఉండకూడదు ఖర్చులు. ఇతర పిటిషన్లు, ఏవైనా ఉంటే, పెండింగ్ లో మూసివేయబడతాయి.

ఎస్. డి/- కె. గంగాధర్
రావు డిప్యూటీ
రిజిస్ట్రార్
//నిజమైన
కాపీ// సెక్షన్
ఆఫీసర్

15. ప్రతివాది నెం.1 కానీ హాజరు, రూపమున్యాయవాది శ్రీ మహ్మూజ్ ఎ. నాజ్కి అప్పీల్ దారుల తరపున వాదించారు. ప్రతివాది నెం.2, 2020 మార్చి 4వ తేదీన జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం, ప్రతివాది నెం. 2 తో పోలిస్తే ఎస్ఎల్పి రద్దు చేయబడినట్లు కనుగొనబడింది. 2020 జూన్ 19వ తేదీన జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో ఇది స్పష్టంగా కనిపించింది. అధికారిక లిక్విడేటర్ ప్రాతినిధ్యం వహించిన మూడవ ప్రతివాది కంపెనీ (లిక్విడేషన్ లో) తరపున శ్రీ గోపాల్ రూ, తెలివైన న్యాయవాది హాజరయ్యారు. మొదటి ప్రతివాది కోసం హాజరు, రూపముకాలేదు అనే వాస్తవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తేదీ నాటి

ఉత్తర్వు ద్వారా. 20-10-2021 న మేము శ్రీ ఎస్. నిరంజన్ రెడ్డిని అమికస్ క్యూరీగా నియమించాము.

పార్టీల సమర్పణ

16. మేము తెలిసిన సలహాను, అలాగే తెలిసిన అమికస్ ను కూడా విన్నాము.

17. ఆక్షేపించిన తీర్పు లావాదేవీల స్వభావాన్ని విస్మరించిందని శ్రీ నాజ్కీ వాదించారు, ఇది వాహనము మరియు ఏ ప్రయోజనం కోసం వాహనము చేయబడింది. మొదటి ప్రతివాది వ్యాపారం సాగించుట ఉద్దేశంతో ఆస్తిని కొనుగోలు చేసినట్లు సూచించబడింది, ఇది విషయముార్థకమైన ఉత్పత్తుల తయారీని కలిగి ఉంది.తయారీ కార్య కలాపము కొనసాగించడానికి ఉద్దేశించిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు నుండి ప్రారంభంలో పొందిన మద్దతు నుండి 50 శాతం మినహాయింపుతో దానిని ప్రోత్సహించాలని ఆయన కోరారు. రాష్ట్రం ద్వారా. జిల్లా రిజిస్ట్రార్ వాస్తవాలను సరిగ్గా విశ్లేషించారని, డంకన్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (సుప్రా) లో ఈ కోర్టు నిర్దేశించిన శాసనము అమలు చేశారని ఆయన పేర్కొన్నారు.ఇలా చేయడం ద్వారా, భూమి, భవనం మరియు సివిల్ పనులతో పాటు, ఫౌండ్ డ్యూటీ లెక్కింపు కోసం ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని జిల్లా రిజిస్ట్రార్ సరిగ్గా కనుగొన్నారు.1 మరియు 2 ప్రతివాదులు ప్లాంట్ మరియు యంత్రాల

రిజిస్ట్రేషన్ కు కోరుకోకపోతే, వారు అలా చేయమని బలవంతం చేయలేరని డివిజన్ బెంచ్ తర్కాన్ని అవలంబించడంలో పొరపాటు జరిగిందని ఆయన వాదించారు. జిల్లా రిజిస్ట్రార్ ప్రతివాదులకు సరిపోవునంతంత అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ వారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోలేదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

18. అమికస్ వాస్తవాలను ప్రస్తావించిన తరువాత, రెండు సమస్యలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి:

a. అన్ని ఆస్తుల సమగ్ర అమ్మకం ఉందా మరియు, ఒకే లావాదేవీలో, రిజిస్ట్రేషన్ కోసం అటువంటి లావాదేవీలో కొంత భాగానికి మాత్రమే కన్వేయన్స్ వాహనము చేయడానికి అనుమతి ఉందా?

b. రెండవ సమస్య ఏమిటంటే, వాస్తవ లావాదేవీపై చెల్లించాల్సిన స్టాంప్ డ్యూటీని నిర్ధారించడానికి రిజిస్ట్రేషన్ పాధికారులుకు అధికారం ఉందా?

19. స్టాంప్ చట్టము, 1899లో 'ఇన్స్క్రిమెంట్' అనే పదానికి సంబంధించిన నిర్వచనానికి ఆయన మమ్మల్ని తీసుకువెళ్లారు. 1971 నాటి ఆండ్రప్రదేశ్ (సవరణ) చట్టము ద్వారా ప్రవేశపెట్టిన సెక్షన్ 47ఎ వైపు కూడా మన దృష్టిని మళ్లించారు. అంతేకాకుండా, ఆండ్రప్రదేశ్ చట్టం (1988 లోని 8) ద్వారా, చట్టము సెక్షన్ 27 లో

ఒక వినాయింపు చేర్చబడిందని, దీనిని మేము ప్రస్తావిస్తాము. చట్టము 4, 5, 6 సెక్షన్ల త్రిమూర్తులు, మండలి ఆఫ్ రెవెన్యూ సభ్యుడు ఆర్థర్ హాల్ బెంథాల్ నివేదించిన నిర్ణయంలో ఈ కోర్టు సంక్షిప్తంగా వివరించింది.."ఈ కేసులో ఒకే ఒక సాధనం ఉంది, అనగా, వాహనము పత్రం, ఈ వినాయింపు వివరించినట్లుగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ విషయాలు, సారాంశంలో ఉన్నందున, పాధికారులుకు అందుబాటులో ఉన్న అధికారాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని, ప్రత్యేకించి, చట్టము 27 మరియు చట్టము 47 ఎ చేర్చిన తరువాత, పాధికారులుకు తగిన న్యాయం ఉంటుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, రెండవ ప్రతివాది-వేలం కొనుగోలుదారునికి అనుకూలంగా వేలం అమ్మకం, భూమి, భవనం, ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలు మరియు ఇతర ఆస్తులు వంటి లిక్విడేషన్లో ఉన్న కంపెనీ ఆస్తులను సూచిస్తుంది.

² ఎయిర్ 1956 ఎస్సీ 35

మొత్తం అమ్మకపు విలువ రూ. 8.35 కోట్లు.

20. నిబంధనలు (డి), (ఎఫ్) మరియు (హెచ్) లోని ప్రారంభ పారాయణాలను మొత్తం పారాయణాలతో పాటు, షెడ్యూల్లో అంచనా వేసిన దానికంటే పెద్ద లావాదేవీలను నిబంధనలు చేయు ఈ సాధనం ఉద్దేశించిందో లేదో నిర్ధారించడానికి పాధికారులు సమర్థులు. ఈ విషయాలలో న్యాయ సమీక్ష యొక్క

మునుపటి అభిప్రాయం పత్రం దాటి ప్రయాణించడానికి రిజిస్టర్ చేసే అధికారానికి చాలా పరిమిత అధికారానికి అనుకూలంగా ఉందని ఆయన నిస్సందేహంగా సూచిస్తారు (హిమాలయ స్పేస్ హౌస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వర్సెస్ చీఫ్ కంట్రోలింగ్ రెవెన్యూ అథారిటీ). తదనంతరం వివిధ శాసనసభలు చేసిన శాసనాత్మక మార్పులను ఆయన ప్రస్తావించారు, వీటిలో సెక్షన్ 47ఎ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సవరణ చట్టము (1988లోని 8వ చట్టము) ద్వారా సెక్షన్ 27కు వినాయింపు చేర్చడం, అధికారం విస్తరించడం వంటివి ఉన్నాయి. ఇటువంటి కసరత్తు డంకాన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (సుప్రా) లో నిర్దేశించిన శాసనము యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కలిగి ఉంటుందని ఆయన వాదించారు.

³ (1972) 1 ఎస్సీసీ 726

చీఫ్ కంట్రోలింగ్ రెవెన్యూ అథారిటీ వర్సెస్ కోస్టల్ గుజరాత్ పవర్ లిమిటెడ్ మరియు ఇతరులలో ఈ కోర్టు తీసుకున్న అభిప్రాయాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంది. "నిర్దిష్ట స్థిరాస్తి యొక్క నిజమైన మేర మరియు మార్కెట్ విలువను పాధికారులు ధృవీకరించగలరు. రిజిస్ట్రేషన్ చట్టము, 1908, జనరల్ క్లాజెస్ చట్టము, 1897, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ చట్టము, 1882 లోని 'స్థిరాస్తులు' అనే పదాల నిర్వచనాన్ని ఆయన మన దృష్టికి

తీసుకువచ్చారు.ఆస్తి బదిలీ చట్టము, 1882 లోని సెక్షన్ 8 ను కూడా ఆయన ఒక సంబంధిత నిబంధన గా సూచిస్తారు, ఇది వెలుగును ప్రసరింపజేస్తుంది మరియు అధికారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.పాధికారులు లావాదేవీని లేదా పరికరాన్ని విచ్చిన్నం చేయవచ్చు మరియు నిబంధనలు చేయు వేరు చేయవలసి ఉంటుంది మరియు వేర్వేరుగా విషయాలను అంచనా వేయవచ్చు మరియు చట్టము యొక్క సెక్షన్ 5 కింద స్టాంప్ డ్యూటీ మొత్తాన్ని ఆరోపణ చేయవచ్చు.

4 (2015) 10 ఎస్సిసి 700

షెడ్యూల్ లో.అంతేకాకుండా, సెక్షన్ 47 ఎ తో పాటు చదవబడిన సెక్షన్ 27 లో సూచించిన ఏవైనా చర్యల ద్వారా స్థిరాస్తి పూర్తిగా మరియు సరిగా వివరించబడిందా అని అప్పీలుదారు నిర్ధారించవచ్చు.ఇందులో ఏదైనా ఎంబెడెడ్ ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలను స్థిరాస్తులుగా చూపించి, తప్పుగా మినహాయించాలా అనేది ధృవీకరించే కసరత్తు ఉండవచ్చు.అసలు లావాదేవీలో కంపెనీ యొక్క దిగువ పేర్కొన్న అన్ని రకాల ఆస్తుల అమ్మకం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.అవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి:

A. భూమి మరియు భవనం-ఇది స్థిరాస్తి.

B. భూమికి శాశ్వతంగా అంటించిన ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలు మరియు నిర్వచించిన విధంగా స్థిరాస్తుల వివరణకు సమాధానం ఇవ్వడం.

c. ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలు మరియు ఇతర ప్రభావాలు, ఇవి స్థిరాస్తుల వివరణకు లోబడి ఉండకపోవచ్చు మరియు అందువల్ల కదిలే ఆస్తిగా ఉంటాయి. ప్రస్తుత ఆస్తులు మరియు కదిలే ఆస్తిగా ఉన్న మోటారు వాహనాలు.

21. మిశ్రమ అమ్మకంలో నాలుగు విభిన్న అంశాలు ఉన్నాయని ఆయన ఎత్తి చూపారు.

22. మూడవ ప్రతివాది కంపెనీ లిక్విడేషన్ అధికారిక లిక్విడేటర్ ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఈ మేరకు కోర్టులో కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు. ఇది అనేది, ఇతర విషయాలలో, ఆర్డర్ ఆధారంగా వెల్లడి చేయబడింది హైకోర్టు నుండి వాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ పొందబడింది ఒక వాల్యూయర్. వాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ది భూమి, భవనం మరియు సివిల్ పనులకు విలువ కట్టారు రూ.40,13,000/- . ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలకు విలువ ఇచ్చారు. రూ.6,22,10,000/- .

అది కాకుండా, ముడి పదార్థాలు విలువ రూ.15,00,000/-
 మరియు ఫర్నిచర్ మొదలైనవి విలువ రూ.3,50,000/- .
 వాల్యుయేషన్ రిపోర్టు కూడా వచ్చింది. ఇందులో కెనరా బ్యాంక్ తరపున
 సమర్పించారు విలువ రూ.లుగా చూపబడింది. 25,10,275/-
FMVగా మరియు రూ.1510705/- పారవేయడం విలువ. అధికారి
 లిక్విడేటర్ విలువను సెట్ చేయడానికి ముందుకు సాగాడు ఇంతకు
 ముందు సూచించిన విలువ, వాల్యూయర్ ద్వారా ఇవ్వబడింది,
 భూమి, భవనం మరియు పౌర పనులు మరియు ప్లాంట్ కు సంబంధించి
 మరియు యంత్రాలు. ప్రస్తుత ఆస్తులు, ముడి పదార్థాలు, ఫర్నిచర్
 మరియు ఫిట్టింగ్లు మోసుకెళ్లినట్లు చూపబడ్డాయి విలువ
 రూ.43,60,000/- . ఇందులో రెండవ ప్రతివాది కోసం అత్యధికంగా
 రూ.8,35,00,000/- ఆఫర్ చేసింది సంస్థ యొక్క లక్షణాలు చాలా
 ఎక్కువ. శ్రీ గోపాల్ రూ నిజానికి, హైకోర్టు కలిగి ఉందని ఎత్తి
 చూపుతుంది. లో విక్రయానికి అనుమతిస్తూనే స్పష్టం చేసింది. మొదటి
 ప్రతివాదికి అనుకూలంగా ప్లాంట్ డ్యూటీ ఉంటుంది. అధికారం ద్వారా
 నిర్ణయించబడుతుంది మరియు ఆ లిక్విడేటర్ను నిందించలేము.
 లిక్విడేటర్ భూమి, భవనం, సివిల్ పనులు, ప్లాంట్, యంత్రాలకు
 సంబంధించి, ఇక్కడ సూచించిన విలువను పరిగణనలోకి తీసుకుని,

విలువను నిర్ణయించడం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుత ఆస్తులు, ముడి పదార్థాలు, ఫర్నిచర్, ఫిట్టింగుల విలువ రూ. 43,60,000. రెండవ ప్రతివాది ఇక్కడ సంస్థ ఆస్తుల కోసం రూ. వాస్తవానికి స్టాంప్ డ్యూటీని మొదటి ప్రతివాదికి అనుకూలంగా విక్రయించడానికి అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు ప్రాధికార సంస్థ నిర్ణయిస్తుందని, లిక్విడేటర్లు నిందించలేమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసిందని శ్రీ గోపాల్ రూఢి పేర్కొన్నారు.

విశేషణ

23. "చట్టము యొక్క సెక్షన్ 2 (14) కింద "సాధనం" అనే పదాన్ని ఈ క్రింది విధంగా నిర్వచించారుః"

"(14) "సాధనం" లో-

(a) ఏదైనా హక్కు లేదా బాధ్యత సృష్టించబడింది, బదిలీ చేయబడింది, పరిమితం చేయబడింది, విస్తరించబడింది, నిర్మూలించబడింది లేదా నమోదు చేయబడింది.

(b) స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలో లేదా డిపాజిటరీలో లావాదేవీ కోసం రూపొందించిన ఎలక్ట్రానిక్ లేదా

ఇతర పత్రం, దీని ద్వారా ఏదైనా హక్కు లేదా బాధ్యత సృష్టించబడింది, బదిలీ చేయబడింది, పరిమితం చేయబడింది, విస్తరించబడింది, నిర్మూలించబడింది లేదా నమోదు చేయబడింది.

(c) షెడ్యూలు 1లో పేర్కొనబడిన ఏదేని ఇతర పత్రం,

అయితే, ప్రభుత్వ గెజిట్లో అధిసూచన ద్వారా ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన సాధనాలను ఇందులో చేర్చలేదు." అని అన్నారు.

24. చట్టము 3, 4 మరియు 5 సెక్షన్లను గమనించాలి మరియు

అవి ఈ విధంగా చదువుతాయి:

"3.విధులతో వసూలు చేయదగిన సాధనాలు. ఈ చట్టము యొక్క నిబంధనలకు మరియు షెడ్యూల్ I లో ఉన్న మినహాయింపులకు లోబడి, ఈ క్రింది సాధనాలు ఆ షెడ్యూల్లో సూచించిన మొత్తానికి విధించిన పన్నుతో విధించబడతాయి.

(a) ఆ షెడ్యూల్లో పేర్కొన్న ప్రతి సాధనం, ఇంతకుముందు ఎవరైనా వ్యక్తి అమలు చేయని కారణంగా, 1899 జూలై మొదటి రోజున లేదా తరువాత భారతదేశంలో అమలు చేయబడుతుంది.

(b) డిమాండ్ చేయబడినపుడు కాకుండా ఇతర రీతిలో చెల్లించవలసిన ప్రతి బిల్లు, లేక ఆ రోజున లేదా ఆ తరువాత భారతదేశము నుండి డ్రా చేయబడిన లేదా చేయబడిన ప్రామిసరీ నోట్, మరియు అంగీకరించిన లేదా చెల్లించిన, లేదా ఆమోదం లేదా చెల్లింపు కోసం సమర్పించిన, లేదా ఆమోదించిన, బదిలీ చేయబడిన లేదా బేరయితే సంప్రదించిన ప్రతి బిల్లు. మరియు

(c) ఆ అనుసూచిలో పేర్కొనబడిన ప్రతి పత్రము (వినిమయ పత్రము, లేక ప్రామిసరీ నోట్ మినహా), ఎవరేని వ్యక్తిచే అంతకుముందు అమలుచేయబడని ప్రతి పత్రము, ఆ రోజున లేదా ఆ తరువాత

భారతదేశము వెలుపల అమలు చేయబడి, భారతదేశంలో ఉన్న ఏదైనా ఆస్తికి, లేదా చేయబడిన లేదా చేయబడవలసిన ఏదైనా విషయం లేదా వస్తువుకు సంబంధించినది మరియు భారతదేశంలో స్వీకరించబడినది;

అయితే, ఈ క్రింది విషయాలకు సంబంధించి ఎటువంటి సుంకం విధించబడదు.

(1) ఈ మినహాయింపు లేకపోతే, అటువంటి ఇన్సుమెంటుకు సంబంధించి వసూలు చేయదగిన సుంకాన్ని ప్రభుత్వం చెల్లించవలసి ఉంటుంది.

(2) మర్చంట్ నౌవాహనము చట్టము, 1894, యాక్ట్ నెంబర్ 57 & 58 విక్ట్ కింద రిజిస్టర్ చేయబడిన ఏదైనా ఓడ లేదా ఓడ యొక్క లేదా ఓడ యొక్క లేదా ఏదైనా భాగం, వడ్డీ, వాటా లేదా ఆస్తి యొక్క అమ్మకం, బదిలీ లేదా ఇతర వ్యయం బేషరతుగా ఏదైనా పరికరం.సి. 60 లేదా 1838 చట్టము 19 వ చట్టం లేదా ఇండియన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ షిప్స్ యాక్ట్, 1841 (1841 యొక్క CX) ప్రకారం తదుపరి చట్టాల ద్వారా సవరించబడింది.

4. అమ్మకం, తనఖా లేదా పరిష్కారం యొక్క ఒకే లావాదేవీలో ఉపయోగించే అనేక సాధనాలు.

- (1) ఏదైనా అమ్మకం, తనఖా లేదా సెటిల్మెంట్ విషయంలో, లావాదేవీని నియమించబడిన చేయడానికి అనేక సాధనాలు ఉపయోగించబడినప్పుడు, ప్రధాన సాధనం మాత్రమే అనుసూచి 1లో నిర్దేశించిన సుంకం తో వసూలు చేయబడుతుంది, వాహనము తనఖా లేదా సెటిల్మెంట్ కోసం, మరియు ఇతర సాధనాలలో ఒక్కొక్కటి ఆ షెడ్యూల్లో దాని కోసం నిర్దేశించిన సుంకం (ఏదైనా ఉంటే) కు బదులుగా ఒక రూపాయి సుంకం తో వసూలు చేయబడతాయి.

(2) వ ఉప-పరిచ్ఛేదము నిమిత్తము ఏ పరికరము నియమించబడిన పరికరముగా భావించవలెనో ఆ పక్షకారులు తమకుతామే నిర్ణయించుకొనవచ్చు:

అయితే, ఈ విధంగా నిర్ణయించిన సాధనం మీద వసూలు చేయదగిన సుంకం అత్యున్నత సుంకం, ఇది నియమించబడిన ఏదైనా సాధనానికి సంబంధించి వసూలు చేయబడుతుంది.

5. వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన పరికరాలు. అనేక ప్రత్యేక విషయాలను కలిగి ఉన్న లేదా సంబంధిత ఏదైనా సాధనం, అటువంటి విషయాలలో ఒకదాన్ని కలిగి ఉన్న లేదా సంబంధం ఉన్న ప్రత్యేక సాధనాలు ఈ చట్టం కింద వసూలు చేయబడతాయి.

25. తదుపరి సంబంధిత నిబంధన ఇండియన్ స్టాంప్ చట్టము

సెక్షన్ 27.

"27. విధులను ప్రభావితం చేసే వాస్తవాలను ఇన్స్పెక్టర్ పొందుపరచాలి. ఏదైనా పరికరం యొక్క ఛార్జీని ప్రభావితం చేసే అన్ని ఇతర వాస్తవాలు మరియు పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం (ఏదైనా ఉంటే) సుంకము, లేక అది వసూలు చేయదగిన సుంకము మొత్తము అందులో పూర్తిగా మరియు సత్యపూర్వకముగా పేర్కొనబడవలెను." అని అన్నారు.

26. 1988 నాటి ఆండ్రప్రదేశ్ సవరణ చట్టము 8 ద్వారా, సెక్షన్

27 కు ఈ క్రింది వినాయింపు చేర్చబడింది:

అయితే, రిజిస్ట్రేషన్ చట్టము, 1908 కింద నియమించబడిన రిజిస్టర్ అధికారి లేదా ఈ దిశగా అధికారం పొందిన ఇతర అధికారి, అటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ యొక్క విషయమైన ఆస్తిని తనిఖీ చేయవచ్చు, అవసరమైన స్థానిక విచారణలను

చేయవచ్చు, అన్ని సంబంధిత రికార్డులను ఆహ్వానించవచ్చు మరియు పరిశీలించవచ్చు మరియు ఈ సెక్షన్ యొక్క నిబంధనలు పాటించబడుతున్నాయని సంతృప్తి పరచవచ్చు." అని అన్నారు.

27. తదుపరి సంబంధిత నిబంధన ఆండ్రప్రదేశ్ (సవరణ)

చట్టము ద్వారా చేర్చబడిన సెక్షన్ 47A, ఇది ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:

"47-ఎ. కన్వేయన్స్ వాహనము పరికరాలు మొదలైనవి, ఈ క్రింది విషయాలను ఎలా వ్యవహరించాలో తక్కువగా పేర్కొన్నాయి:- (1) రిజిస్ట్రేషన్ చట్టము, 1908 (1908 లోని 16వ కేంద్ర చట్టము) కింద నియమితుడైన రిజిస్టర్ అధికారి ఏదైనా స్థిరాస్తి నిర్మాణం, వాహనము గిఫ్ట్ పార్టీషన్, సెటిల్మెంట్, విడుదల, అమ్మకం లేదా అమ్మకానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒప్పందాన్ని నమోదు చేసేటప్పుడు లేదా అమ్మకం కోసం ఇవ్వబడిన పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ లేదా స్థిరాస్తి అభివృద్ధి, స్థిరాస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువ పత్రంలో నిజంగా పేర్కొనబడలేదని విశ్వసించడానికి కారణం ఉంది.

(బి) పక్షకారులు అంగీకరించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం అతని వద్దకు వచ్చినప్పుడు, అతను అటువంటి పత్రాన్ని పెండింగ్లో ఉంచి, ఆస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువను నిర్ణయించడానికి మరియు దానిపై చెల్లించవలసిన సరైన సుంకాన్ని నిర్ణయించడానికి ఆ విషయాన్ని కలెక్టర్కు నివేదించవచ్చు:

అయితే, తాను చెల్లించిన లోటు సుంకం లో యాభై శాతానికి సమానమైన మొత్తాన్ని సంబంధిత పార్టీ డిపాజిట్ చేసినట్లయితే తప్ప రిజిస్ట్రేషన్ అధికారి ఏ

సందర్భం చేయరాదు.

(2) ఉప-సెక్షన్ (1) క్రింద ఒక సూచన అందిన తరువాత, ఆయా పక్షాలకు వారి ప్రాతినిధ్యం వహించుటకు ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చిన తరువాత మరియు ఈ చట్టము క్రింద చేయబడిన నిబంధనల ద్వారా నిర్దేశించబడిన రీతిలో కలిగిఉండు జరిపిన తరువాత, అట్టి పత్రము యొక్క విషయమైన ఆస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువను మరియు పైన పేర్కొన్న విధమైన పన్నును కలెక్టర్ నిర్ణయించవలెను:

అయితే, అతను ఇప్పటికే డిపాజిట్ చేసిన మొత్తాన్ని తగ్గించిన తరువాత, పన్ను మొత్తంలో వ్యత్యాసం ఏమైనా ఉంటే తప్ప అప్పీలు చేయరాదు. అంతేకాకుండా కలెక్టర్ మార్కెట్ విలువను నిర్ణయించిన తరువాత, ఇన్సుమెంట్ ద్వారా చెల్లించిన స్టాంప్ డ్యూటీ తగినంతగా ఉన్నట్లయితే, డిపాజిట్ చేసిన మొత్తాన్ని వడ్డీ లేకుండా సంబంధిత వ్యక్తికి తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది.

(3) ఉప సెక్షన్ (1) కింద తనకు ఇప్పటికే సూచించని, అటువంటి ఇన్సుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ తేదీ నుండి రెండేళ్లలోపు కలెక్టర్ సుమోటోగా ఆ ఇన్సుమెంటు సంతృప్తి పరిచేందుకు పరిశీలించవలసిందిగా కోరవచ్చు. అట్టి పత్రము యొక్క విషయమైన ఆస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువ యొక్క ఖచ్చితత్వం మరియు దానిపై చెల్లించవలసిన సుంకం గురించి, మరియు అట్టి పరిశీలన తరువాత, అట్టి ఆస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువ ఆ పత్రములో నిజంగా పేర్కొనబడలేదని అతడు నమ్మటానికి కారణం కలిగి యుండినచో, అతడు అట్టి ఆస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువను మరియు పైన పేర్కొన్న సుంకాన్ని ఉప-సెక్షన్ (2) లో నిబంధించిన ప్రక్రియకు అనుగుణంగా నిర్ణయించవచ్చును. పన్ను మొత్తంలో తేడా ఏమైనా ఉంటే, డ్యూటీని చెల్లించాల్సిన వ్యక్తి చెల్లించవలసి

ఉంటుంది:అయితే, ఇండియా స్టాంప్ (ఆంధ్రప్రదేశ్ సవరణ) చట్టము, 1971 అమలులోకి వచ్చే తేదీకి ముందు రిజిస్టర్ చేయబడిన ఏదైనా పత్రానికి ఈ ఉప-సెక్షన్ వర్తిస్తుంది.

(3-ఎ) (i) ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్, ఉప సెక్షన్ (3) కింద కలెక్టర్ ఆమోదించిన ఏదైనా ఉత్తర్వు లేదా చర్యల రికార్డును స్వయంగా పరిశీలించవచ్చు మరియు పరిశీలించవచ్చు మరియు రికార్డ్ చేయబడిన అటువంటి ఉత్తర్వు లేదా చర్య, ఆస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువను ప్రభావితం చేసే ఏదైనా వాస్తవికమైన సాక్ష్యము తీసుకోవడంలో కలెక్టర్ చేసిన పొరపాటు, లోపము లేదా వైఫల్యం ఆధారంగా సబబుబద్ధమైన ఆదాయానికి నష్టం కలిగించినట్లయితే, అటువంటి దర్యాప్తు చేయవచ్చును లేదా అటువంటి ఆస్తిని తనిఖీ చేయవచ్చును మరియు ఈ చట్టము యొక్క నిబంధనలకు లోబడి, అటువంటి ఉత్తర్వును లేదా చర్యను సవరించడానికి, సవరించడానికి లేదా పక్కన పెట్టవచ్చు మరియు దానికి అనుగుణంగా అతను తగిన మార్కెట్ విలువను మరియు స్టాంపు సుంకం నిర్ణయించడానికి తగిన ఆదేశాలను జారీ చేయవచ్చును:అయితే ఈ ఖండము క్రింద ప్రదత్తమైన అధికారములు, ఉత్తర్వు ఒసగబడిన తేదీ నుండి ఆరు నెలల కాలానికి వర్తించబడవలెను లేదా సబ్ సెక్షన్ (3) కింద కలెక్టర్ జారీ చేసిన చర్యలు

(ii) ఖండము (1) క్రింద గల అధికారాన్ని అంతకుముందు అప్పీలుకు సంబంధించిన అంశం అయిన లేదా ఉప-సెక్షన్ (5) కింద అప్పీల్ ప్రాధికారిక అప్పీలై నిర్ణయించిన ఏదైనా సమస్య లేదా విషయముకు సంబంధించి దానిలో పేర్కొన్న అధికారం వినియోగించరాదు.

(iii) నిబంధన కింద ఎటువంటి ఉత్తర్వులు జారీ చేయరాదు.

(I) మార్కెట్ విలువ మరియు స్టాంప్ డ్యూటీ లోటును సవరించే ప్రతిపాదిత సవరణకు వ్యతిరేకంగా కారణం చూపించే అవకాశం పార్టీకి ఇవ్వకపోతే ఏదైనా సుంకాన్ని పెంచడం.

(iv) ఏదేని సందర్భములో న్యాయస్థానముచే వినాయింపు చేయబడిన ఏదేని స్టే శాసనము కారణముగానైనను, లేక ప్రశ్నార్థకమైన ఉత్తరువుకు లేక చర్యకు ప్రత్యక్ష సంబంధముగల శాసనసంబంధమైన విషయము కూడిన మరొక చర్య న్యాయస్థానము సమక్షమున పెండింగులో ఉన్నందుగానైనను, ఈ ఉప-ఖండము క్రింద అధికారమును వినియోగించుటకు ఈ ఉప-ఖండము యొక్క ఖండము (1) లోని వినాయింపులో నిర్దిష్టపరచబడిన ఆరు నెలల కాలావధిని పరిగణన చేయుట ఈ ఉప-ఖండము క్రింద ఏదేని చర్య వాయిదాపడినచో, లేక ఈ ఉప-ఖండము క్రింద అధికారమును వినియోగించుటకు ఈ ఉప-ఖండము (1) లోని వినాయింపులో నిర్దిష్టపరచబడిన ఆరు నెలల కాలావధిని మినహాయించవలెను.

(4) ఉప-సెక్షన్ (2) లేదా ఉప-సెక్షన్ (3) కింద కలెక్టర్ ఇచ్చిన ఆదేశాలతో వ్యధితుడు ఎవరైనా వ్యక్తి ఉప-సెక్షన్ (5) లో పేర్కొన్న అప్పీలేట్ అథారిటీకి అప్పీల్ చేయవచ్చు. అటువంటి అన్ని అప్పీళ్ళను అటువంటి సమయానికల్లా దాఖలు చేయవలసి ఉంటుంది మరియు ఈ చట్టము కింద రూపొందించిన నిబంధనల ప్రకారం సూచించిన విధంగా వాటిని విచారించి పరిష్కరించాలి.

(4ఎ) సబ్ సెక్షన్ (3ఎ) కింద ఇన్వెక్టర్ జనరల్ ఇచ్చిన ఉత్తర్వుతో వ్యధితుడు ఎవరైనా వ్యక్తి అటువంటి ఉత్తర్వు అందిన తేదీ నుండి రెండు నెలల వ్యవధిలో హైకోర్టుకు అప్పీలు చేయవచ్చు.

(5) అప్పీలేట్ అథారిటీ--

(i) హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ నగరాల్లో సిటీ సివిల్ కోర్టు,

(ii) (ఎ) సబార్డినేట్ జడ్జి లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ సబార్డినేట్ జడ్జి, ప్రిన్సిపల్ సబార్డినేట్ జడ్జి, సంబంధిత ఆస్తి ఉన్న ప్రాంతంపై అధికారితను కలిగి ఉంటే లేదా

(బి) అట్టి సబార్డినేట్ న్యాయాధీశుడు లేనప్పుడు, పూర్వోక్త ప్రాంతముపై అధికారితగల జిల్లా న్యాయాధీశుడు.

(6) ఈ చట్టము ప్రయోజనం కోసం, ఏదైనా ఆస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువను కలెక్టర్ లేదా అప్పీలేట్ అథారిటీ అభిప్రాయం ప్రకారం, ఉప-సెక్షన్ (1) లో పేర్కొన్న ఏదైనా ఇన్సుమెంట్ అమలుచేసిన రోజున బహిరంగ మార్కెట్లో విక్రయించినట్లయితే ఆ ఆస్తి ధర అంచనా వేయబడుతుంది.

అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ఏదైనా శాసనము ద్వారా లేదా దాని కింద విలీనం చేయబడిన మరియు కేంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పూర్తిగా యాజమాన్యంలో ఉన్న ఏదైనా ప్రాధికార సంస్థ లేదా సంస్థ ద్వారా లేదా వారి తరపున అమలు చేయబడిన పరికరాల విషయంలో, ఏదైనా ఆస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువ అటువంటి పరికరంలో చూపిన విలువ అవుతుంది." అని అన్నారు.

28. ఇప్పుడు, రిజిస్ట్రేషన్ చట్టము, జనరల్ క్లాజెస్ చట్టము మరియు ఆస్తి బదిలీ చట్టములో 'స్థిరాస్తి' అనే పదం యొక్క నిర్వచనాన్ని మనం గమనించాలి.

"రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం, 1908లో, ది నిర్వచనం:

"1 (6) " "స్థిర ఆస్తి" "లో భూమి, భవనాలు, వారసత్వ భత్యాలు, మార్గాలు, లైట్లు, ఫెర్రీలు, చేపల పెంపకం లేదా భూమి నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఇతర ప్రయోజనాలు మరియు భూమికి అనుసంధానించబడిన లేదా భూమికి అనుబంధంగా ఉన్న వస్తువులు, కానీ కలప పంటలు లేదా గడ్డి నిలబడకుండా ఉంటాయి."

జనరల్ క్లాజెస్ చట్టము, 1897 లో ఇది ఇలా ఉంది:

"3 (26) " "స్థిరాస్తి" "లో భూమి, భూమి నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ప్రయోజనాలు మరియు భూమికి అనుబంధంగా ఉన్న వస్తువులు లేదా శాశ్వతంగా బిగించబడిన భూమికి అనుబంధంగా ఉన్న వస్తువులు ఉంటాయి."

ఆస్తి బదిలీ చట్టము, 1882

"3. ఇక. "స్థిరమైన ఆస్తి" "లో నిలబడి ఉన్న కలప పెరుగుతున్న పంటలు లేదా గడ్డిఇన్సుమెంట్ లేదు."

ఆస్తి బదిలీ చట్టము, 1882 సెక్షన్ 8

"8. బదిలీ ఆపరేషన్.-వేరేది తప్ప ఉద్దేశం వ్యక్తీకరించబడింది లేదా తప్పనిసరిగా

సూచించబడినది, ఆస్తి పాస్ ల బదిలీ వెంటనే బదిలీ చేసిన వ్యక్తికి వడ్డీ త్తంబదిలీ చేసే వ్యక్తి అప్పుడు సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాడు. ఆస్తి, మరియు చట్టపరమైన లో పాస్ దాని సంఘటనలు. ఇటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి, ఆస్తి ఎక్కడ భూమి, లభ్యాలు దానికి అనుబంధంగా, అద్దెలు మరియు లాభాలు బదిలీ తర్వాత దాని చేరడం, మరియు అన్నీ భూమికి జోడించిన విషయాలు; మరియు, ఎక్కడ ఆస్తి అనేది భూమికి అనుసంధానించబడిన యంత్రాలు, దాని కదిలే భాగాలు; మరియు, ఎక్కడ ఆస్తి ఒక ఇల్లు, సౌలభ్యాలు డించబడ్డాయి. దాని తర్వాత దాని అద్దె బదిలీ, మరియు తాళాలు, కీలు, బార్లు, తలుపులు, విండోస్ మరియు అన్ని

ఇతర విషయాలు అందించబడ్డాయి దానితో శాశ్వత ఉపయోగం; మరియు, ఎక్కడ ఆస్తి అనేది రుణం లేదా ఇతర చర్య తీసుకోదగిన దావా, దానికి సంబంధించిన సెక్యూరిటీలు (అవి ఎక్కడ తప్ప ఇతర అప్పులు లేదా క్లెయిమ్లకు కూడా కాదు బదిలీ చేయబడిన వ్యక్తికి బదిలీ చేయబడింది), కానీ కాదు ముందు వచ్చిన వడ్డీ బకాయిలు బదిలీ; మరియు, ఆస్తి ఎక్కడ డబ్బు లేదా ఇతర ఆస్తి ఆదాయం, వడ్డీ లేదా బదిలీ తర్వాత వచ్చే ఆదాయం అమలులోకి వస్తుంది."

29. మెంబర్లో, బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ (సుప్రా), ఈ కోర్టు వ్యాఖ్యానించడం ద్వారా చట్టాన్ని వివరించే సందర్భం వచ్చింది ఇండియన్ స్టాంప్ చట్టంలోని సెక్షన్లు 3, 4, మరియు 5. లో పేర్కొన్న సందర్భంలో, దానిలోని ప్రతివాది ఒక అమలు చేశారు న్యాయవాది యొక్క అధికారం. పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ కొంటనెన్స్ చేయబడింది ప్రతివాది ద్వారా ఏజెంట్‌కు అధికారం ఇవ్వబడుతుంది అతని వ్యక్తిగత సామర్థ్యంలో మరియు ఇతరత్రా కూడా ట్రస్టీ మొదలైన సామర్థ్యాలు. ఏది ప్రశ్న ఇంటర్ ఎలియా నిర్ణయం కోసం పడిపోయింది అనే పదం సెక్షన్ 5లోని 'విషయం' తో కలుస్తుంది వర్గం. మెజారిటీ ఏమిటో గమనించాలి ఈ న్యాయస్థానం:

"4. సెక్షన్ 5లోని 'విషయం' అనే పదానికి సెక్షన్ 6లోని 'వివరణ' అనే పదానికి ఉన్న అర్థం ఒక్కటే అన్న వాదనను మేం స్వీకరించు"దాని ప్రజాదరణ భావంలో," "విభిన్న విషయాలు" "అనే పదం విభిన్న" "వర్గాల" "నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది."రెండు లావాదేవీలు ఒకే వివరణను కలిగి ఉండవచ్చు, కానీ అవన్నీ ఒకే విధంగా ఉండవచ్చు. A బ్లాక్-ఎకరాలను x కు విక్రయించి, వైట్-ఎకరాలను వై కి కుదించినట్లయితే, లావాదేవీలు వివిధ వర్గాల పరిధిలోకి వస్తాయి, మరియు అవి కూడా విభిన్నమైన విషయాలు. కానీ ఒక తనఖా బ్లాక్-ఎకరాను x కి మార్చి, వైట్-ఎకరాన్ని y కి మార్చినట్లయితే, రెండు లావాదేవీలు ఒకే కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి, కానీ అవి ఖచ్చితంగా విభిన్నమైన విషయాలుగా ఉంటాయి. ఒకవేళ శాసన మండలి ఉద్దేశం సెక్షన్ లో 'విభిన్నమైన విషయాలు' అనే పదాన్ని ఉపయోగించాలనుకుంటే. 5 ను దాని ప్రజాదరణ భావన లో

అర్థం చేసుకోకూడదు. కానీ షెడ్యూల్ లో వివిధ వర్గాల వారు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, అలా చెప్పడం కంటే సులభమైన విషయం మరొకటి ఉండదు. ఒక అధిశాసనములో రెండు వేర్వేరు పదాలను వరుసగా రెండు నిబంధనలులో ఉపయోగించినప్పుడు, అవి ఒకే అర్థంలో ఉపయోగించబడుతున్నాయని నిర్వహించడం కష్టం, మరియు సెక్షన్ 5 లోని "ప్రత్యేకమైన విషయాలు" మరియు సెక్షన్ 6 లోని "వివరణలు" వేర్వేరు అర్థాలను కలిగి ఉన్నాయని నిర్ధారించాలి".

"7. ఈ వాదనలో పొరపాటు సెక్షన్ 4 నుండి 6 యొక్క ఉద్దేశ్యం మరియు పరిధి ఒకే విధంగా ఉన్నాయని భావించడంలో ఉంది, వాస్తవానికి అవి ఒకేలా లేవు. సెక్షన్ 4 అనేక సాధనాలలో పూర్తి చేసిన ఒకే లావాదేవీతో వ్యవహరిస్తుంది, సెక్షన్ 6 ఒకటి కంటే ఎక్కువ వర్గాల పరిధిలోకి వచ్చే ఒకే లావాదేవీతో వ్యవహరిస్తుంది, అయితే సెక్షన్ 5 ఒకటి కంటే ఎక్కువ లావాదేవీలను కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఈ మూడు విభాగాల్లోని అంశాలు భిన్నంగా ఉన్నందున, సెక్షన్ 5 యొక్క పరిధిని నిర్ణయించడానికి లేదా దాని నిబంధనలను అర్థం చేసుకోవడానికి సెక్షన్ 4 లేదా సెక్షన్ 6 ను సూచించడం ద్వారా ఎటువంటి ఉపయోగకరమైన ప్రయోజనం నెరవేరదు. మూడు విభాగాలకు సంబంధించి శాసన మండలి మూడు వేర్వేరు పదాలను ఉపయోగించడం, సెక్షన్ 4 లో లావాదేవీలు, సెక్షన్ 5 లో విషయం, సెక్షన్ 6 లో వివరణ." అని అన్నారు.

30. హిమాలయ స్పేస్ హౌస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (సుప్రా) లోని
ఈ కోర్టు తీర్పులో, ఈ కోర్టు ఆండ్రప్రదేశ్ చట్టము ద్వారా
జోడించిన వినాయింపు లేకుండా సెక్షన్ 27 ఉన్న చట్టము కింద

కేసును విచారిస్తోంది.

"11. స్టాంప్ చట్టము సెక్షన్ 27 దృష్ట్యా, ఉత్తమచంద్ కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాల నిబంధనలు మరియు షరతులను పరిశీలించడానికి రెవెన్యూ అనుమతించబడాలని కోరారు. స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు ఆ ఒప్పందాన్ని సూచిస్తున్నందున, ప్రత్యేకించి ఫ్లాట్లు, కార్యాలయాలు మరియు దుకాణాలను అప్పగించబడిన వివిధ వ్యక్తులతో. ఆ వాదనను మేం స్వీకరించు" సెక్షన్ 27" "ఏదైనా ఇన్స్క్రిమెంట్ యొక్క చార్జీబిలిటీని ప్రభావితం చేసే అన్ని ఇతర వాస్తవాలు మరియు పరిస్థితులను పరిగణనలోకి (ఏదైనా ఉంటే), లేదా అది వసూలు చేయదగిన సుంకం మొత్తం పూర్తిగా మరియు నిజంగా అందులో పేర్కొనబడుతుంది." ఈ నిబంధనను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఒక పత్రానికి చెందిన పక్షాలు ఆ పత్రం యొక్క ఛార్జీని ప్రభావితం చేసే (ఏదైనా ఉంటే) మరియు అన్ని ఇతర వాస్తవాలు మరియు పరిస్థితులను ఆ పత్రం లో పూర్తిగా మరియు నిజంగా వివరించవలసి ఉంటుంది. స్టాంప్ చట్టము ఏ నిబంధన కూడా పన్ను విధించదగిన ఆస్తుల విలువపై స్వతంత్ర విచారణ జరిపే అధికారాన్ని రెవెన్యూ విభాగానికి ఇవ్వలేదు. "ఆర్టికల్ 23" "రవాణా" "పై స్టాంపు సుంకం వసూలు చేయడాన్ని నియంత్రించే ఆర్టికల్." మన ప్రస్తుత అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆ మేర ఇలా ఉంది:

"23. సెక్షన్ 2 (10) ద్వారా నిర్వచించిన వాహనము బదిలీ ఆరోపణ కాదు లేదా సెక్షన్ 52 కింద మినహాయింపు లేదు. అందులో పేర్కొన్న విధంగా అటువంటి వాహనము కోసం పరిగణన యొక్క మొత్తం లేదా విలువ...." అని అన్నారు.

(ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది)

31. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, కోర్టు తీసుకున్న

అభిప్రాయాన్ని కోర్టు ఆమోదించిందని స్పష్టమవుతోంది.

(పేరా 12లో పేర్కొన్న ఐఎల్ఆర్ 27 బోమ్ 279 చూడండి) .

32. డంకన్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (సుప్రా) కేసు రిజిస్ట్రేషన్ చట్టము, 1908 మరియు చట్టము యొక్క సెక్షన్ 47ఎ కింద ఉద్భవించింది [ఈ కేసులో పరిగణించిన సెక్షన్ 47ఎ ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభ చేసిన సవరణ]. "ఇది" "ఎక్కడ ఉన్నట్లుగా" "ప్రాతిపదికన, ఎరువుల వ్యాపారం యొక్క" "నడుస్తున్న సంస్థగా" "అప్పీలుదారు కంపెనీకి అనుకూలంగా బదిలీ చేయబడింది." దీనికి ముందు ప్లాంట్ మరియు యంత్రాల బదిలీకి సంబంధించిన ఒక ఒప్పందం జరిగింది. ఈ బదిలీ యూనిట్ను విక్రయించాలని భావించినందున, ఎరువుల వ్యాపారానికి విషయమున అన్ని ఆస్తులను బదిలీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కలెక్టర్ స్టాంప్ డ్యూటీ, జరిమానా విధించారు. ఎరువుల కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేసిన యంత్రాలు ఫ్యాక్టరీని నడిపించాలనే ఉద్దేశంతో శాశ్వతంగా భూమిపైనే ఉన్నాయని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఈ యంత్రాలు స్థిరాస్తి అని తేలింది. భూమికి శాశ్వతంగా అనుసంధానించబడి ఉంటుంది. ఈ తీర్పులోని 8వ పేరా కింది విధంగా ఉంది:

"8. భూమిపై అంతర్లీనంగా ఉన్న యంత్రాంగం కదిలే ఆస్తిని లేక స్థిరాస్తిని అనే విషయము ప్రతి కేసు లోని వాస్తవాలు, పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రాథమికంగా, యంత్రాంగాన్ని పొందుపరచాలని నిర్ణయించినప్పుడు, అటువంటి ఎంబెడ్డెంట్ తాత్కాలికమైనదో లేదా శాశ్వతమైనదో అని కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. విక్రయ ఒప్పందం మరియు వాహనము ఒప్పందాన్ని సంబంధిత పరిస్థితులతో పాటు జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం మరియు ఇందులో పాల్గొన్న యంత్రాల స్వభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం వల్ల, తక్షణ సందర్భంలో ఎరువుల కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి భూమిపై అమర్చిన యంత్రాలు, ఖచ్చితంగా ఎరువుల కర్మాగారాన్ని ఉపయోగించే ఉద్దేశంతో శాశ్వతంగా పొందుపరచబడి ఉన్నాయని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. కన్వేయన్స్ డీడ్తో జతచేసిన షెడ్యూల్లో కనిపించే యంత్రాల వివరణ కూడా ఎరువుల కర్మాగారాన్ని వాహనము ఉద్దేశ్యంతో విషయమూర్తకంగా ఉన్న భూమిలో శాశ్వతంగా ఏర్పాటు చేయబడిందని, ఎప్పుడైనా యంత్రాలుగా విక్రయించడానికి వాటిని విచ్చిన్నం చేయడానికి, తొలగించడానికి ఉపయోగించలేదని నిస్సందేహంగా చూపిస్తుంది. ఈ యంత్రాలను ఉత్పత్తి చేసే వివిధ దశలలో ఎరువుల తయారీకి కర్మాగారంగా ఉపయోగించడం దీని ఉద్దేశం అని కూడా వాస్తవాలు చూపిస్తున్నాయి.....

"10. పరిశీలించాల్సిన తదుపరి విషయము విక్రేత తక్షణ సందర్భంలో ప్లాంట్ మరియు యంత్రాల యొక్క శీర్షికను బదిలీ చేశారా?" 9-6-1994 నాటి వాహనము డీడ్ ద్వారా. ఇక్కడ కూడా, రికార్డులో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం నుండి పార్టీల ఉద్దేశాన్ని నిర్ధారించడం తప్పనిసరి. ఇరు పక్షాల ఉద్దేశాన్ని నిర్ధారించేటప్పుడు, ఈ కన్వేయన్స్ డీడ్ అమలులోకి వచ్చిన వాహనము యొక్క విషయము మేము నిరోధించలేము. ఒప్పందం ప్రకారం, విక్రయించడానికి అంగీకరించిన మొత్తం ఎరువుల వ్యాపారం భూమి,

దానిపై భవనం, ఫ్లాంట్ మరియు ఎరువుల వ్యాపారానికి సంబంధించిన యంత్రాలతో సహా 'ఎక్కడ ఉంది' ప్రాతిపదికన స్పష్టంగా ఉందని మేము గమనించాము.

"ఎరువుల వ్యాపారం" అనే పదానికి నిర్వచనంలో "ఎరువుల వ్యాపారం" అనే పదం ఉంది. "ఫ్లాంట్ మరియు యంత్రాల స్వాధీనం విక్రేత ద్వారా విడిగా అప్పీలుదారు అప్పగించబడిందని, ఈ యంత్రాలను విచ్చిన్నం చేసి, అప్పీలుదారు ఇవ్వడం జరిగిందని, లేదా అటువంటి స్వాధీనం విక్రేత ద్వారా అప్పీలుదారు భూమిని ఇవ్వవచ్చని తక్షణ కేసులో పాల్గొన్న ఫ్లాంట్ స్వభావం నుండి చూపడం సాధ్యం కాదు. ఆస్తి యొక్క మార్కెట్ విలువను తగ్గించడానికి, వాహనము పత్రాన్ని భూమికి సంబంధించిన కన్వేయన్స్ డీడ్ల రూపొందించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. విడిగా ఫ్లాంట్ మరియు యంత్రాల స్వాధీనం వాహనము చేయాలన్న ఉద్దేశంతో అప్పీలుదారు ఒక పద్ధతిని ప్రారంభించాడు. యంత్రాల స్వాధీనం ఈ అప్పగించడం కన్వేయన్స్ డీడ్లు డీహార్స్ చేస్తుందని ఇప్పుడు వాదిస్తున్నారు. ఈ వాదనతో మాకు నమ్మకం లేదు. అమ్మకపు ఒప్పందంలోని పారాయణాలతో పాటు, 9-6-1994 నాటి డీడ్ ప్రకారం తెలియజేయబడినది భూమి మాత్రమే కాదు, ఫ్లాంట్ మరియు యంత్రాలతో సహా మొత్తం వాహనము అని కన్వేయన్స్ డీడ్లో పేర్కొన్నారు. ఈ డీల్లోని 10, 11, 13 క్లాజుల విషయము ప్రకారం, విక్రేత తన వ్యాపారాలతో పాటు వాహనము చేయడానికి అంగీకరించిన ఎరువుల కర్మాగారం ఇది. కన్వేయన్స్ డీడ్లోనే వాహనము కర్మాగారం అమ్మకం గురించి పరోక్షంగా ప్రస్తావించబడింది...." అని అన్నారు.

11. హిమాలయ హౌస్ కో లిమిటెడ్ అప్పీలుదారుచీఫ్

కంట్రిలింగ్ రెవెన్యూ అధారిటీ [(1972) 1 ఎస్సీసీ 726] ఒక మునుపటి ఒప్పందాన్ని కేవలం ప్రస్తావిస్తే అంతకుముందు లావాదేవీకి సంబంధించిన నిబంధనలు మరియు షరతులను నిగమనము లేదా పార్టీల ఉద్దేశ్యాన్ని నిగమనము కాదని వాదించింది. మేము ఈ తీర్పును జాగ్రత్తగా పరిశీలించాము, మా అభిప్రాయంలో, తీర్పు ఏ విధంగానూ శాసనము పూర్తిగా నిర్దేశించదు, పరిశీలనలో ఉన్న డీడ్ కింద తెలియజేయబడిన వాస్తవానికి ఆస్తి ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి పక్షాల ఉద్దేశ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకునేటప్పుడు కోర్టు ముందస్తు ఒప్పందాలను పరిశీలించదు. ఆ కేసు వాస్తవాల ఆధారంగా ఈ కోర్టు మునుపటి ఒప్పందంలో కనుగొనబడిన నిబంధనలు మరియు షరతులు తదుపరి పత్రంలో చేర్చడానికి ఉద్దేశించబడలేదని దాని నిర్ధారణకు వచ్చింది...

13. పైన పేర్కొన్న కారణాల వల్ల, 9-6-1994 నాటి కన్వేయన్స్ డీడ్ ప్రకారం విక్రేత ఆ భూమికి వాహనము మాత్రమే కాకుండా మొత్తం ఎరువుల వ్యాపారానికి కూడా ఆ భూమిపై ఉన్న ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలతో సహా 'ఎక్కడ ఉంది' అనే స్థితిని తెలియజేసినట్లు మేము భావిస్తున్నాము. అందువల్ల, చట్టం ప్రయోజనం కోసం భూమి విలువతో పాటు ఈ ప్లాంట్ మరియు యంత్రాల విలువను పరిగణనలోకి తీసుకోవడంలో దిగువ పాధికారులు పూర్తిగా సమర్థించబడ్డారు.

(ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది)

33. చీఫ్ కంట్రిలింగ్ రెవెన్యూ అధారిటీ (సూప్రా) లో, ప్రతివాది ఆర్థిక సహాయం పొందాడు. కొన్ని రుణదాతలు ఒక కన్సార్టియంను ఏర్పాటు చేసి, ఒక బ్యాంకును దాని ప్రధాన ట్రస్టీగా నియమించారు. ప్రతివాది ప్రధాన ట్రస్టీతో తనఖా

చెల్లించాడు.ప్రతివాది 13 మంది రుణదాతల నుండి సహాయం పొందాడని, అందువల్ల 13 మంది రుణదాతల విషయంలో తనఖా ఒప్పందాన్ని అమలుపరచు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని రెవెన్యూ వాదించింది.ఈ విధంగా, వాస్తవానికి లీడ్ బ్రస్టీతో సింగిల్ తనఖా డీడ్ 13 తనఖాల కలయికగా ఉంది.ఈ కోర్టు, ఇతర విషయాలతో పాటు, తనఖా సాధనం వచ్చిందని పేర్కొంది. రుణగ్రహీత ప్రత్యేక రుణాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక రుణ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్న తర్వాత ఉనికిలో ఉంటుంది.మండలి ఆఫ్ రెవెన్యూ (సుప్రా) సభ్యుడి నుండి ప్రేరణ పొందిన కోర్టు, రుణగ్రహీతలు 13 ఆర్థిక సంస్థలతో వేర్వేరు తనఖా పత్రాలను నమోదు చేసినట్లయితే అక్కడ ప్రత్యేక పత్రాలు ఉండేవని అభిప్రాయపడింది.ఫలితంగా, సింగిల్ తనఖాన్ని చట్టము యొక్క సెక్షన్ 5 యొక్క అర్థానికి లోబడి విభిన్నమైన విషయాలతో వ్యవహరించేదిగా పరిగణించాలని మరియు రెవెన్యూ యొక్క స్థానాన్ని సమర్థించాలని కనుగొనబడింది.

34. మేము పీఠికను మరియు అమ్మకపు ఒప్పందానికి సంబంధించిన వాక్యాలను కూడా రూపొందించాము.ఇది మొదటి ప్రతివాదికి అనుకూలంగా అమ్మకపు పత్రాన్ని అమలు చేయడానికి దారితీసిన నేపథ్యాన్ని సంగ్రహించడంతో పాటు.రెండవ ప్రతివాది నిస్సందేహంగా వేలం కొనుగోలుదారు.కంపెనీ ఆస్తులకు సంబంధించిన వేలం

అమ్మకంలో భూమి, భవనం, ప్లాంట్, యంత్రాలు, ఇతర ఆస్తులు ఉన్నాయి. అమ్మకపు డీడ్ కింద రెండవ ప్రతివాది యొక్క నామినీగా మొదటి ప్రతివాది అయిన వెండీ. కలిగి ఉంది. "మరింత ముఖ్యంగా, అమ్మకం ఆస్తుల నిబంధనల ప్రకారం విక్రేత ద్వారా 'ప్రాతిపదిక ఎక్కడ ఉంది' అనే దానిపై వెండీకి విక్రయించబడిందని కూడా అందులో పేర్కొన్నారు. భూమి, భవనం, సివిల్ వర్క్స్, ప్లాంట్, యంత్రాలు, ప్రస్తుత ఆస్తులు మొదలైన వాటి మొత్తం అమ్మకం విలువ 8.35 కోట్ల రూపాయలు. సబ్ రిజిస్ట్రార్ సంపాదించిన విలువ ప్రకారం స్టాంప్ డ్యూటీ/రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు/బదిలీ రుసుములను చెల్లించడానికి కొనుగోలుదారు అంగీకరించినట్లు కూడా పేర్కొంది. ఈ చివరి వివరణ 15.06.2004 నాటి సివిల్ అప్పీల్ 2004లోని 1202లో జారీ చేసిన ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఉంది. ఈ ఆర్డర్ కాపీని అమ్మకపు డీడ్తో జతచేశారు.⁴⁶ ఎకరాలు, కొన్ని సెంట్లు వెండికి అనుకూలంగా 'ఇప్పుడు' నమోదయ్యాయని కూడా పేర్కొంది. ఆ తరువాత, పారాయణ నిబంధన లో, విక్రేతలు అన్ని షెడ్యూల్డ్ ఆస్తులను అమ్మారు, బదిలీ చేశారు, తెలియజేశారు, అన్వీకరించారు, అప్పగించబడిన ఇంతటితో విషయం ముగిసిపోలేదు. పైన పేర్కొన్న పారాయణంలో 'అన్ని హక్కులు, సుఖాలు, ఆసక్తులు మొదలైన వాటితో పాటు, ఆ భూమిపై మరియు ఆ భూమిపై ఆ భూమికి

అనుకూలంగా సాధారణంగా వచ్చిన హక్కులు మరియు సంపూర్ణ
యజమానికి అనుకూలంగా వాటిని కలిగి ఉండటం మరియు
ఆనందించడం. పెడ్యూల్లో పేర్కొన్నవి 46 ఎకరాలు, 71 సెంటు
అనడంలో సందేహం లేదు. మేము ఇప్పటికే మొదటి మరియు
రెండవ ప్రతివాదుల ప్రవర్తనను ప్రస్తావించాము, ఇది వారు ప్లాంట్
మరియు యంత్రాలను మరమ్మత్తు చేయాలనుకుంటున్నారనే భావాన్ని
తెలియజేస్తూ తనను తాను సింగిల్ జడ్జికి
ప్రశంసించింది. అంతేకాకుండా, పారిశ్రామిక యూనిట్లకు అనుకూలంగా
స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము నుండి మినహాయింపు
రూపంలో కొన్ని రాయితీలను నిబంధనలు చేయు ఉద్దేశించిన
07.02.2001 నాటి జిఓఎంఎస్ 103 కింద అందించిన మినహాయింపు
ప్రయోజనాన్ని కూడా వారు కోరారు. "మేము తెలివైన సింగిల్ జడ్జి
తీసుకున్న అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నాం." యూనిట్ నడుస్తున్న
సంస్థగా పనిచేస్తుందని భావించారు మరియు మొదటి ప్రతివాది ప్లాంట్
మరియు యంత్రాలను స్కాఫా పారవేయడానికి ఉద్దేశించలేదు. ఈ
చట్టము దృష్టిలో ఉంచుకుని స్టాంప్ డ్యూటీకి సంబంధించి ప్లాంట్
మరియు యంత్రాల ఎగ్జిబిటిబులిటీని పరిశీలిస్తున్నాం.

35. మేము చట్టము 3, 4, 5 మండలి ప్రస్తావించాము. చట్టము యొక్క
సెక్షన్ 5 యొక్క అర్థంలో ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలు 'విభిన్నమైన

విషయాలను' కలిగి ఉంటాయని తెలివైన అమికస్ సమర్పిస్తారు.,
 విక్రయ డీడ్ విషయమూర్ధకం. భూమి, భవనం, ప్లాంట్ మరియు
 యంత్రాలను తెలియజేయడానికి ఉద్దేశించిన వివిధ సాధనాలు
 అమలు చేయబడినట్లయితే, అది అటువంటి విషయాల విలువ
 యొక్క మొత్తం అవుతుంది, ఇది వారిని విధులకు బహిర్గతం
 చేస్తుంది.ప్రత్యేక సాధనాలకు బదులుగా, విభిన్నమైన విషయాలను
 ఒకే సాధనం యొక్క విషయంగా మార్చినట్లయితే, అది సుంకం
 చెల్లించే బాధ్యత ఇప్పటికీ సెక్షన్ 4 గోడల లోపల కనిపిస్తుంది.
 చట్టము యొక్క 5.

36. ఇది, నిస్సందేహంగా, పారాయణ నిబంధన ప్రకారం,
 తెలియజేయవలసినది, మొదట, పెడ్యూల్లో ఉన్న భూమి, అనగా.,
 46 ఎకరాలు. సాధారణ నిబంధనల చట్టము, 1897లో 'భూమితో
 సహా, భూమి నుండి బయటకు రావడానికి ప్రయోజనాలు, భూమికి
 సంబంధించిన వస్తువులు' లేదా భూమికి సంబంధించిన దేనితోనైనా
 శాశ్వతంగా బంధించబడిన' అని స్థిర ఆస్తిని నిర్వచించారు.ఆస్తి
 బదిలీ చట్టములో 'స్థిరాస్తి' నిర్వచనం విషయానికి వస్తే, దానిని
 'నిలబడి ఉన్న కలప పంటలు లేదా గడ్డి' అని నిర్వచించారు.1908
 రిజిస్ట్రేషన్ చట్టములో, భూమి మరియు భవనాలు కాకుండా, భూమికి

అనుసంధానించబడిన లేదా భూమికి అనుసంధానించబడిన ఏదైనా వస్తువులకు శాశ్వతంగా అనుసంధానించబడిన స్థిరాస్తులలో కలప పంటలు లేదా గడ్డి ఉండవు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనవి. "ఆస్తి బదిలీ చట్టము సెక్షన్ 8 స్పష్టమైన లేదా పరోక్ష గైరుహాజరీ లేకపోతే, ఆస్తిని బదిలీ చేసిన వ్యక్తి ఆస్తి మరియు దాని చట్టపరమైన సంఘటనలలో పాస్ చేయగల అన్ని ఆసక్తులను బదిలీ చేసిన వ్యక్తికి ఆస్తుల బదిలీ చేస్తుంది." ఇటువంటి సంఘటనలలో, ఇతర విషయాలతో పాటు, ఆస్తి భూమి అయిన చోట, భూమికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. భూమికి అనుసంధానించబడిన ఆస్తి యంత్రాలు ఉన్నప్పుడు, దాని కదిలే భాగాలు కూడా బదిలీలో అర్థం చేసుకోబడతాయి.

37. "షెడ్యూల్డ్ ఆస్తిపై హక్కులు అంటే షెడ్యూల్ లో పేర్కొన్నట్లుగా భూమి, కానీ అందులో అన్ని హక్కులు, సౌలభ్యాలు, ఆసక్తులు మొదలైనవి ఉన్నాయి." "ఆస్తుల బదిలీ చట్టము సెక్షన్ 8తో కలిపి సదరు వాక్యాన్ని చదివితే ఆ పార్టీల ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది. విక్రేత భూమికి అనుబంధంగా ఉన్న అన్ని విషయాలను తెలియజేయాలనుకుంటున్నాడని స్వయంగా రుజువైంది". "పారాయణ నిబంధన" లో ప్లాంట్ మరియు యంత్రాల గురించి స్పష్టమైన

ప్రస్తావన లేదనే వాస్తవం, "భూమికి అనుబంధంగా ఉన్న ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలపై ఆసక్తి మొదటి ప్రతివాదికి తెలియజేయబడలేదు." వాస్తవానికి ఏది కొనుగోలు చేయబడిందో, దాని విలువను అమ్మకం డీడ్ యొక్క పీరికలో స్పష్టంగా పొందుపరిచారు.³⁵ కోట్ల విలువను ప్రతిబింబించింది.³⁵ కోట్లు భూమి, భవనం, సివిల్ వర్క్స్, ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలు మరియు ప్రస్తుత ఆస్తులు మొదలైన వాటితో సహా మొదటి ప్రతివాదికి విక్రయించిన ఆస్తుల మొత్తం అమ్మకం పరిగణనగా సూచించబడింది. వాస్తవానికి, శాసనములో, మొదటి ప్రతివాదికి తెలియజేసిన దాని కోసం స్టాంప్ డ్యూటీ బాధ్యతను అధిగమించడానికి ఇది స్పష్టంగా ఉంది. మొదటి అప్పీలుదారు ప్రతివాదులను 1 మరియు 2 బలవంతం చేయలేదనే ప్రాతిపదికన డివిజన్ బెంచ్ ముందుకు సాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్లాంట్, యంత్రాల రిజిస్ట్రేషన్ కోరుకోని పక్షంలో వాటి విలువపై స్టాంప్ డ్యూటీ చెల్లించడం మరియు వద్ద చూపబడింది రూ.1,01,05,000/- ,.ప్రతివాదులు 1 మరియు 2 ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు ఆధారంగా మినహాయింపు కోసం తమ వాదనను వదులుకున్నందున, డివిజన్ బెంచ్ దానిని ఆమోదించింది. లావాదేవీల స్వభావం, వేలం అమ్మకం ప్రభావం, అమ్మబడిన ఆస్తి మరియు వాటి విలువ, కంపెనీ

న్యాయమూర్తి 15.06.2004 నాటి ఆదేశాల ద్వారా బాధ్యతను నిర్ణయించడానికి అధికారానికి వదిలిపెట్టారన్న వాస్తవాన్ని డివిజన్ బెంచ్ విస్మరించింది. డివిజన్ బెంచ్ ఈ అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. పాధికారులు వద్ద ఉన్న అధికారాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడంలో విఫలమైంది.

38. శాసనముప్రకారం స్టాంప్ డ్యూటీ చెల్లించకుండా ఉండటానికి ప్రతివాదులు 1 మరియు 2 ప్రయత్నాలు చేశారు. డివిజన్ బెంచ్ ఆస్తి బదిలీ చట్టము సెక్షన్ 8 మరియు మేము పేర్కొన్న 'స్థిరాస్తి' అనే పదానికి నిర్వచనంతో పాటు అమ్మకపు డీడ్ యొక్క నిజమైన తాత్పర్యాన్ని గుర్తించకపోవడంలో తప్పు చేసింది. డంకన్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ సందర్భంలో చూసినవి (పైన పేర్కొన్న) మరియు సబ్బుడు, రెవెన్యూ మండలి (పైన పేర్కొన్న), అలాగే ప్రారంభ భాగం యొక్క విషయాలతో సహా ఇతర అనుబంధ వాస్తవాలు, ప్రతివాదుల ప్రవర్తన 1 మరియు 2, విక్రయ పత్రంలో షెడ్యూల్ చేసిన భూమిలో ఉన్న ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలపై హక్కులను తెలియజేయడానికి అమ్మకపు పత్రం పనిచేస్తుందని స్పష్టమవుతుంది. ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలకు సంబంధించినంతవరకు, ఇది భూమితో శాశ్వతంగా

అనుసంధానించబడిన ఫ్లాంట్ మరియు యంత్రాలు మాత్రమే ఉండాలి మరియు నిర్వచించిన విధంగా స్థిరాస్తుల వివరణకు సమాధానం ఇవ్వాలి. విజ్ఞప్తిదారులచే నిర్ధారించడానికి ఇటువంటి విచారణ జరగలేదని తెలుస్తోంది.

39. ఆండ్రప్రదేశ్ సవరణ చట్టము (1988 లోని 8) లో చేర్చిన సెక్షన్ 27 లోని వినాయంపు, ఆస్తిని తనిఖీ చేయడానికి, వాస్తవాలలో స్థానిక విచారణలు చేయడానికి, అనుసంధానించబడిన రికార్డులను ఆహ్వానించడానికి, వాటిని పరిశీలించడానికి, సెక్షన్ 27 లోని నిబంధనలు అమలవుతున్నాయని సంతృప్తి చెందడానికి అధికారికి అధికారం ఇస్తుంది. సెక్షన్ 27, నిస్సందేహంగా, పరిగణన, ఏదైనా ఉంటే, ఏదైనా ఇన్స్పెక్టర్ యొక్క చార్జిబిలిటీని లేదా పన్ను మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసే ఇతర వాస్తవాలు మరియు పరిస్థితులను పూర్తిగా మరియు సరిగ్గా వివరించాలి. అదేవిధంగా, ఆండ్రప్రదేశ్ సవరణ చట్టము (1988లోని 8) లోని సెక్షన్ 47ఎ, తక్కువ విలువైన సాధనాలతో వ్యవహరించడానికి రిజిస్ట్రేషన్ అధికారికి అధికారం ఇస్తుంది. తక్కువ అంచనా సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఇది ఒక విస్తృతమైన విధానాన్ని అందిస్తుంది. హిమాలయ స్పేస్ హౌస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (సూప్రా) లో వివరించిన సెక్షన్ 64 తో చదివిన

చట్టము సెక్షన్ 27కు కట్టుబడి ఉండకపోవడం మాత్రమే సెక్షన్ 64 ప్రకారం శిక్షార్హమైనదని అర్థం చేసుకోవడం నిజం కావచ్చు.” వాస్తవానికి, ఆస్తుల విలువను నిర్ణయించడానికి స్వతంత్ర దర్యాప్తు చేయడానికి రెవెన్యూకు అధికారం ఇచ్చే నిబంధన గైరుహాజరీ కోర్టు పేర్కొంది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినంతవరకు, సెక్షన్ 27 కు వినాయంపు జోడించడంతో, అధికారానికి అధికారం ఒసగబడిన ఇది హిమాలయ స్పెస్ హౌస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (సుప్రా) లో గైరుహాజరీ స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇది చట్టము సెక్షన్ 47ఎకు అదనం.

40. లావాదేవీ స్వభావం ప్రకారం, అధికారిక లిక్విడేటర్, ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలచే వాస్తవంగా విక్రయించబడిన స్థిరాస్తుల వివరణకు సమాధానం ఇచ్చే విధంగా, స్టాంప్ డ్యూటీ మరియు శాసనము ప్రకారం ఇతర భారములు కోసం ఆస్తి యొక్క భాగాన్ని కూడా కనుగొనాలని మేము భవిస్తాము.

41. ఇంకా రెండు అంశాలు మిగిలి ఉన్నాయి. మొదటిది, మేము గమనించినట్లుగా, రెండవ ప్రతివాదిపై సేవను అమలు చేయడానికి విజ్ఞప్తులు డిఫాల్ట్ అయినందున, ఎస్ఎల్పి రద్దు చేయబడింది. ఏదేమైనా, రెండవ ప్రతివాది అభ్యర్థన మేరకు, కంపెనీ కోర్టు తన నామినీకి అనుకూలంగా విక్రయ పత్రాన్ని అమలు

చేయాలని ఆదేశించిందని మేము గమనించాము., మొదటి ప్రతివాది.తదనుగుణంగా, మొదటి ప్రతివాది, అమ్మకపు డీడ్ కింద వెండిగా మారాడు.స్టాంప్ డ్యూటీని చెల్లించడానికి శాసనముపరంగా బాధ్యత వహించే మొదటి ప్రతివాది ఇది.అందువలన, మేము అనుకుంటున్నాను. రెండవ ప్రతివాది గైరుహాజరీ, మొదటి ప్రతివాదికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేయడాన్ని భంగము చేయదు, ఇది స్టాంప్ డ్యూటీ బాధ్యత వహించే సంస్థ.మరొక అంశం ఏమిటంటే, ఈ విషయం నిజమైన ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి తిరిగి వెళ్ళవలసి రావచ్చు, ఎందుకంటే నేర్చుకున్న అమికస్ సరిగ్గా సూచించిన విధంగా స్థిరాస్తి యొక్క వివరణకు ఇది సమాధానం ఇస్తుంది.కాలక్రమేణా దాని ప్రభావం ఉండవచ్చు.కానీ, అది నెరవేర్చాల్సి ఉంటుంది.

42. మేము గమనించినట్లుగా, విద్యుత్తు సింగిల్ జడ్జి తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా అప్పీలుదారులు కూడా అప్పీలు చేశారు.ప్లాంట్ మరియు యంత్రాల విలువకు సంబంధించి రెండవ అప్పీలుదారు (జిల్లా రిజిస్ట్రార్) యొక్క ఉత్తర్వును సమర్థించేటప్పుడు సింగిల్ జడ్జి, ప్రస్తుత ఆస్తుల విలువను తగ్గించాలని మరియు **07.02.2001** నాటి

GoMS 103 ప్రయోజనాలను అందుబాటులో ఉంచాలని

ఆదేశించారు.స్పష్టంగా, అప్పీల్లో ప్రతివాదులు 1 మరియు 2 మినహాయింపు కోసం తమ వాదనను వదులుకున్నారు, ఎందుకంటే వారు అమ్మకపు పత్రాన్ని నమోదు చేసుకోవడంలో విజయం సాధించారు. డివిజన్ బెంచ్ ముందు ప్లాంట్ మరియు యంత్రాల విలువను చేర్చడం.2001 జనవరి 5వ తేదీన GoMS 9 కింద అనర్హులుగా జాబితా చేయబడిన కొత్త పారిశ్రామిక యూనిట్లకు కాకుండా కొత్త పారిశ్రామిక యూనిట్లకు 07.02.2001 నాటి జిఓఎంఎస్ 103 దరఖాస్తు చేసినట్లు అప్పీలర్ల వైఖరి కనిపిస్తుంది.సబ్జెక్ట్ పరిశ్రమ చిన్న ఉక్కు పరిశ్రమ అని, మినీ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్లాంట్లు దీనికి అర్హులు కాదని, 2001 జనవరి 5వ తేదీన అనుబంధం-1లోని అంశం 56గా కనిపిస్తుంది.ప్రతివాదులు మినహాయింపు కోసం తమ వాదనను వదులుకున్నందున, అప్పీలుదారుల కేసును డివిజన్ బెంచ్ విచారించలేదు.రెండవ అప్పీలుదారు ఈ అంశాన్ని కూడా పరిశీలించవచ్చని మేము భావిస్తున్నాము.

43. పైన పేర్కొన్న చర్చ యొక్క ఫలితం ఏమిటంటే, 2005 యొక్క రిట్ అప్పీల్ నెంబర్ 1873కు వ్యతిరేకంగా దాఖలు చేసిన అప్పీల్ను అనుమతిస్తారు.2005 నాటి రిట్ అప్పీల్ నెంబర్ 2457లో తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా దాఖలు చేసిన అప్పీల్ను పాక్షికంగా

అనుమతిస్తారు. ఆక్షేపించిన తీర్పును పక్కన పెడుతున్నాము మరియు మేము ఆదేశాలను పక్కన పెట్టిన సవరణకు లోబడి మేము నేర్చుకున్న సింగిల్ జడ్జి యొక్క తీర్పును పునరుద్ధరిస్తాము. రెండవ అప్పీలుదారుడు 07.02.2001 నాటి GoMS 103 ప్రయోజనాన్ని ఇవ్వడానికి. రెండవ అప్పీలుదారు శాసనము ప్రకారం అర్థం చేసుకున్న స్థిరాస్తి వివరణకు సమాధానంగా ప్లాంట్ మరియు యంత్రాల విలువను దాని ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. రెండవ అప్పీలుదారు కూడా శాసనము తీసుకునేటప్పుడు మొదటి ప్రతివాది స్టాంప్ డ్యూటీ మినహాయింపు మొదలైన ప్రయోజనాలకు అర్హుడా అనే విషయమును పరిశీలిస్తారు. ఈ తీర్పు కింద రెండవ ప్రతివాదిని బాధ్యత వహించలేమని మేము స్పష్టం చేస్తున్నాము. పార్టీల వారు వారి వారి ఖర్చులను భరిస్తారు.

.....జె.
[కె.ఎం.జోసెఫ్]

.....జె.
[హృషికేశ్ రాయ్]

న్యూ ఢిల్లీ:
తేదీ: ఏప్రిల్ 26, 2023.